



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.

Versión: 01

Vigencia: abril 2026

El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la Empresa **HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.**; sociedad con domicilio principal de sus negocios en la ciudad de Medellín - Antioquia, la cual en adelante se denominará LA EMPRESA o EL EMPLEADOR; y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como sus trabajadores, en todas sus dependencias actualmente existentes y en las que posteriormente se crearen en su domicilio principal o fuera de él, en procura del bienestar, la seguridad, disciplina, orden, armonía, diversidad e inclusión laboral, en coherencia con nuestra filosofía corporativa de responsabilidad empresarial y de Derechos Humanos.

Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario; que, sin embargo, sólo pueden ser favorables al trabajador(a).

CAPITULO I

REQUISITOS DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 1. Quien aspire a desempeñar un cargo como trabajador(a) en la Empresa, deberá hacer la solicitud para su registro como aspirante, y participar en el proceso de selección y contratación determinado por la misma; para lo cual acompañará los siguientes requisitos:

1. Hoja de vida original, actualizada con la información de dirección de residencia, teléfono y correo electrónico donde recibirá comunicaciones de la Empresa.
2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o documento de identificación que proceda, según sea el caso.
3. Fotocopia de la tarjeta profesional según sea el caso.
4. Fotocopia de la licencia de conducción vigente para los aspirantes a cargos cuyas funciones impliquen las labores de conducción de vehículos.
5. Exámenes de laboratorio y médico ocupacional sobre la salud del aspirante, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; los cuales serán sufragados por la Empresa.
6. Si el aspirante es un extranjero, deberá allegar fotocopia de la cédula de extranjería y el permiso de las autoridades competentes para trabajar dentro del país.
7. Certificado de manipulación de alimentos según sea el caso.
8. Certificado de manipulación de alimentos según sea el caso.
9. Certificado de EPS.
10. Certificado del fondo de pensiones.
11. Certificado de cuenta bancaria.
12. Certificados de estudios realizados.

13. Certificados antecedentes disciplinarios y pasado judicial, verificado por la compañía.

14. Para estudiantes, debe adjuntar certificado de la institución donde conste el programa en el cual se encuentre matriculado, el año o semestre que esté cursando y la intensidad horaria.

PARÁGRAFO 1º. El aspirante admitido acepta expresamente los procedimientos tendientes a la verificación de la información aportada y aquellos establecidos por los sistemas de seguridad comercial, y prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAF), entre otros.

PARÁGRAFO 2º. Todos los procedimientos y requisitos de ingreso están sujetos a las condiciones que la Empresa tiene establecidas o llegué a establecer en el futuro, de conformidad a los procedimientos de selección, competencias, perfiles, estructura de cargos de la misma y normatividad vigente.

PARÁGRAFO 3º. Si el aspirante no cumple a juicio de la Empresa, con los requisitos establecidos para el cargo, así se le informará sin lugar a obtener información o certificación precisa sobre el resultado del proceso de selección o de contratación, ni exigir a la Empresa explicaciones sobre su determinación.

PARÁGRAFO 4º. Por políticas internas de la Compañía no se contrata menores de edad; excepcionalmente se vincularán aprendices o practicantes menores de edad, de conformidad con la normatividad que regula el contrato de aprendizaje, en tanto que dicho vínculo no implica relación laboral.

PARÁGRAFO 5º. Sin perjuicio de que el Artículo 30 de la Ley 789 de 2002 haya determinado que el contrato de aprendizaje no tiene la naturaleza laboral, por lo cual, no puede ser regulado mediante el presente Reglamento Interno de Trabajo, la Empresa atenderá a las reglas legales aplicables al mismo, así como los acuerdos proferidos por el SENA y las particularidades que se establezcan dentro de los contratos de aprendizaje que eventualmente se suscriban.

ARTÍCULO 2. INHABILIDAD POR VÍNCULOS FAMILIARES O SENTIMENTALES. Con el fin de prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en los procesos internos, la empresa no contratará personas que mantengan relaciones sentimentales o vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con trabajadores activos de la organización. En caso de que dicha situación surja con posterioridad a la vinculación laboral, deberá ser informada de inmediato a la empresa para que esta adopte las medidas correspondientes.

CAPITULO II PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 3. La Empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él al suscribirse el respectivo contrato de trabajo un período inicial de prueba, que tendrá por objeto apreciar por parte de la Empresa las aptitudes del trabajador(a) y por parte de éste(a), las conveniencias de las condiciones de trabajo en la Empresa.

ARTÍCULO 4. El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo, (Artículo 77, Numeral Primero Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 5. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses.

Cuando entre Empresa y trabajador(a) se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato, a menos que la actividad que vaya a desarrollar en el nuevo contrato sea diferente a la pactada para el contrato inicial.

Cuando el período de prueba se pacte por lapso menor del límite máximo antes expresado, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período inicialmente estipulado y sin que el tiempo total del período de prueba pueda exceder de dos (2) meses.

ARTÍCULO 6. Durante el período de prueba, el contrato de trabajo puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, ni indemnización alguna.

PARÁGRAFO. Los Trabajadores vinculados en período de prueba gozan de todas las prestaciones legales y en cuanto a las extralegales, se estará sujeto a lo establecido en los convenios colectivos que les sean aplicables y/o a lo establecido en el contrato de trabajo o políticas, programas o reglamentaciones internas de la Empresa al respecto.

CAPITULO III

TRABAJADORES OCASIONALES, ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 7. No tienen el carácter de trabajadores propiamente dichos de la Empresa, sino el de trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios, aquellos que se ocupan en labores de corta duración, no mayor de un mes, de índole distinta de las actividades normales de la Empresa.

Dichos trabajadores solo tendrán derecho al pago del descanso los domingos y demás días en que es legalmente obligatorio y remunerado. (Artículo 6 Código Sustantivo del Trabajo)

En cuanto a las prestaciones se refiere, tendrán derecho al pago de las consagradas para ellos en el inciso segundo del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPITULO IV

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTICULO 8. Contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial a término fijo, dentro del Derecho Laboral, donde la subordinación esta referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje, y por un plazo no mayor a tres (3) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual en ningún caso constituye salario.

ARTICULO 9. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de catorce (14) años que han completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que trata el Código del Trabajo (L. 188/59, art. 2º).

ARTÍCULO 10. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y debe contener cuando menos los siguientes puntos:

1. Razón social de la empresa patrocinadora, número de identificación tributaria (NIT), nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
2. Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la fase lectiva del aprendiz con el número de identificación tributaria (NIT), nombre del representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
3. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz.
4. Estudios, o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz.
5. Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje, programa y duración del contrato
6. Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las fases lectiva y práctica.
7. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.

ARTICULO 11. La cuota mínima de aprendices en los términos de la Ley, será determinada a partir de la vigencia del Decreto que expida la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - del domicilio principal de la empresa. Lo anterior se efectuará sin perjuicio de la obligación que le asiste a los empleadores de establecer el número de aprendices que le corresponde, vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA donde funcione el domicilio principal de la empresa, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la cuota mínima obligatoria.

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices será de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores tendrán un aprendiz.

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de cinco (5) días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley. (Artículo 33 Ley 789 de 2002).

En el evento que la cuota mínima de aprendices sea determinada por el empleador, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la información del patrocinador, verificará y determinará, según el caso, la cuota correspondiente, siguiendo el procedimiento en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 12. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. (Art. 30 Ley 789 de 2002).

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea durante el proceso de formación, el reconocimiento de apoyo de sostenimiento mensual se hará en forma proporcional al tiempo de dedicación de cada una de ellas. (Decreto 933 de 2003).

ARTÍCULO 13. El contrato de aprendizaje no puede exceder de tres (3) años de enseñanza y trabajo, alternados en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio y sólo podrá pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficio que serán publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la formación del aprendiz en el oficio respectivo se considerará para todos los efectos legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a la correspondiente duración del aprendiz en este oficio.

El Ministerio de Trabajo publicará periódicamente la lista de las profesiones u oficios que requieran formación profesional metódica y completa, determinando los períodos máximos de duración de los respectivos contratos para cada uno de aquéllos.

ARTÍCULO 14. La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán plenamente por parte del patrocinador así:

a) Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

b) Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado al Sistema de Riesgos Laborales por la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) que cubre la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea el aprendiz estará cubierto por salud y riesgos profesionales (Decreto 933 de 2003).

ARTÍCULO 15. Cumplimiento. Para el cumplimiento y vinculación de los aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de mano de obra que necesite, podrá optar por las siguientes modalidades:

a) La formación teórica y práctica de aprendices en oficios semicalificados en los que predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas cuando las exigencias de educación formal y experiencia sean mínimas y se orienten a los jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia.

b) La formación que verse sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

c) La formación del aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de acuerdo con el artículo 50 del Decreto 2838 de 1960.

d) La formación en instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado y frente a las cuales tienen prelación los alumnos matriculados en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La formación directa del aprendiz por la empresa autorizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La formación en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones. Aprobadas por el Estado.

e) Las prácticas de estudiantes universitarios que cumplan con actividades de 24 horas semanales en la empresa, y al mismo tiempo, estén cumpliendo con el desarrollo del pensum de su carrera profesional o que cursen el semestre de práctica, siempre que la actividad del aprendiz guarde relación con su formación académica.

g) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado de acuerdo con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan que establezcan dentro de su programa curricular éste tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica, circunscribiendo la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, siempre que se trate de personas adicionales respecto del número de trabajadores registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación Familiar.

h) Las demás que hayan sido o sean objeto de reglamentación por el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.

No constituyen contratos de aprendizaje, las siguientes prácticas educativas o de programas sociales o comunitarios;

1. Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a través de convenios suscritos con las instituciones de Educación Superior en calidad de pasantías que sean prerrequisito para la obtención del título correspondiente.

2. Las prácticas asistenciales y de servicio social obligatorio de las áreas de la salud y aquellas otras que determine el Ministerio de la Protección Social.

3. Las prácticas que sean parte del servicio social obligatorio, realizadas por los jóvenes que se encuentran cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria, en Instituciones aprobadas por el Estado.

4. Las prácticas que se realicen en el marco de Programas o Proyectos de protección social adelantados por el Estado o por el sector privado, de conformidad con los criterios que establezca el Ministerio de la Protección Social.

CAPITULO V

HORARIO Y JORNADA DE TRABAJO

ARTÍCULO 16. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, no se expondrán, dado que los establecimientos que componen la sociedad son totalmente dinámicos. Además, estamos en el curso de la Ley 2101 de 2021, la cual implementa una disminución de la jornada máxima legal de 48 horas semanales a 42 horas semanales. Siempre respetando los máximos establecidos en la Ley.

PARÁGRAFO 1º El presente horario podrá ser modificado por la empresa de acuerdo con sus necesidades, ajustándose a las normas vigentes del Código Sustantivo del Trabajo y con previa autorización del Ministerio de la Protección Social; dichas modificaciones deberán ser avisadas a los trabajadores o al trabajador afectado con 24 horas de anticipación. Los períodos de descanso establecidos no se computan como parte de la jornada de trabajo de acuerdo con el Artículo 169 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 17. LIMITACIONES DE LA JORNADA: No habrá limitaciones en la jornada de trabajo para los trabajadores que ejerzan actividades discontinuas o intermitentes o para aquellos que ejerzan labores de simple vigilancia cuando residan en el sitio de trabajo, ni para aquellos que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo. Estas personas deberán laborar el tiempo que sea necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones. El tiempo que laboren en exceso no constituirá en consecuencia, trabajo suplementario o de horas extras, ni implique sobre remuneración alguna.

En las autorizaciones que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que puedan ser trabajadas; las que no podrán pasar de dos (2) horas diarias y doce (12) horas semanales, y se exigirá al Empleador llevar diariamente un registro del trabajo suplementario de cada trabajador.

PARÁGRAFO 1. De conformidad con la 2101 de 2021 se procederá de manera gradual la implementación de la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas, la cual encontrará su cúspide en el año 2026.

Aplica en este parágrafo las modificaciones establecidas por la Ley 2101 de 2021:

- 44 horas semanales a partir del 15 de julio de 2025
- 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026

PARÁGRAFO 2 JORNADA LABORAL FLEXIBLE. (Artículo 51, L. 789/02) Modificó el inciso primero del literal c, incluyó el d) Artículo 161 del C. S. del T.

1. El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a LA EMPRESA o secciones de esta sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) horas a la semana.
2. En este caso no habrá a lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de

trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado

3. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal máxima se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de la jornada máxima legal.
4. El empleador no podrá aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

ARTÍCULO 18. JORNADA ESPECIAL. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada máxima legal semanal se realice mediante jornadas flexibles de trabajo, de mínimo 4 horas y de máximo 10 horas por día, durante 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, caso en el cual no habrá lugar a recargo por trabajo suplementario u horas extras siempre y cuando el promedio de las horas semanales no exceda el de la jornada ordinaria.

ARTÍCULO 19. Cuando la labor no exija actividad continuada y sea llevada a cabo por turnos de trabajadores la jornada se podrá ampliar a más de 8 horas diarias y la jornada máxima semanal siempre y cuando el promedio calculado para tres semanas no exceda las 8 horas diarias y la máxima semanal, caso en el cual esta ampliación de la jornada no constituirá trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 20. TRABAJADORES DE CONFIANZA, MANEJO Y VIGILANCIA. No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñan funciones de dirección, manejo o confianza, ni para los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes, ni para aquellos que ejercen labores de simple vigilancia cuando residan en el sitio de trabajo. Estas personas deben trabajar el tiempo que sea necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones. El tiempo que laboren en exceso de la jornada laboral, no se constituirá en consecuencia, trabajo suplementario o de horas extras, ni implica remuneración alguna. Aun así, se precisa que se les deberá pagar el recargo nocturno y el recargo en trabajo dominical.

ARTÍCULO 21. ELEVACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO. El límite máximo de horas señalado en el presente capítulo puede ser elevado por orden del empleador y sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las computadoras o dotación de la empresa. Pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal de la empresa sufra perturbación grave.

ARTÍCULO 22. AMPLIACIÓN. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, LA EMPRESA podrá ampliar la duración de la jornada ordinaria en más de ocho (8) horas diarias o en las máximas semanales, siempre que el promedio de horas calculado para el periodo que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas

diarias ni la máxima jornada semanal vigente. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 23. AMPLIACIÓN EN LABORES ESPECIALES. También podrá LA EMPRESA ampliar la jornada laboral ordinaria en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas sin solución de continuidad por turnos sucesivos de trabajadores, pero sin que en tales casos las horas de trabajo excedan de cincuenta y seis horas (56) en los días hábiles de la semana.

CAPITULO VI

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO, AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PAGO

ARTÍCULO 24. Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 10 Ley 2466/2025 que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:

1. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las diecinueve horas (7:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las diecinueve horas (7:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).

Entrando en vigor a partir del 26 de diciembre del año 2025.

ARTÍCULO 25. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo 159, C.S.T.).

ARTÍCULO 26. El trabajo suplementario o de horas extras a excepción de los casos señalados en el artículo 162 del C. S. T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo (Art. 47 Decreto 205 de 2003) o de una autoridad delegada por éste. (Artículo Primero, Decreto 13 de 1967 y Artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1072 de 2015).

PARÁGRAFO El límite máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 16, puede ser elevado por orden del Empleador y sin permiso del Ministerio de Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa. (Artículo 162 del C. S del T)

ARTÍCULO 27. El empleador estará obligado a entregar al trabajador una relación de horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anotadas en el libro de registro.

ARTÍCULO 28. Tasas y liquidación de recargos.

1. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1.990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1.990).

5. El trabajo dominical o festivo se pagará con un recargo del 100% sobre el valor de la hora diurna ordinaria. Este recargo será acumulable con los de trabajo suplementario o extra y nocturno en caso de que se causaren.

PARÁGRAFO. El recargo del 100% respecto del trabajo dominical o festivo, sera implementado de manera gradual de la siguiente manera:

- A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.
- A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en un 100%

ARTÍCULO 29. A efectos de su reconocimiento el trabajo extra, nocturno, dominical o festivo deberá ser realizado por el trabajador solo por orden expresa del trabajador y su pago se efectuará junto con el período siguiente (art. 134, Ord. 2 del C.S. del T.).

PARÁGRAFO La Empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2351 de 1965.

ARTÍCULO 30. El Empleador no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras, sino cuando expresamente lo autorice a sus Trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el artículo 16 de este Reglamento.

PARÁGRAFO. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre Empleadores y Trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. (Artículo 22, Ley 50 de 1990).

CAPITULO VII

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS Y SU REMUNERACIÓN EN CASO DE LABOR

ARTÍCULO 31. Serán de descanso obligatorio remunerado los domingos y los días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral. Las prestaciones y derechos que para el trabajador(a) originen el trabajo en los días domingos o festivos, se reconocerán tal como lo ordena la ley.

PARAGRAFO 1. En el caso de la empresa los días domingos y festivos son laborables por la actividad a que se dedica

PARÁGRAFO 2. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el Trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

ARTÍCULO 32. La Empresa remunerará el descanso dominical o festivo con el salario ordinario de un día, a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la semana, no faltan al trabajo, o que si faltan lo hayan hecho por justa causa calificada como tal por la ley, o por culpa o disposición de la Empresa. Se entiende por justa causa la incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad común, la calamidad doméstica comprobada, la fuerza mayor y el caso fortuito u otros eventos calificados como tales por la Ley.

No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador(a) que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente laboral. Los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiere prestado el servicio por el trabajador(a). Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador(a) tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

PARÁGRAFO. De conformidad con la ley, el día de descanso obligatorio puede ser pactado por las partes, el cual podrá coincidir o no con el domingo. Por lo tanto, el recargo por trabajo dominical se causará únicamente cuando el trabajador preste sus servicios en el día de descanso obligatorio convenido con la Empresa.

ARTÍCULO 33. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. El trabajo en dominical y festivos se remunera con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

El Trabajador podrá convenir con el Empleador, su día de descanso obligatorio el sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

PARÁGRAFO 1. El recargo del 100% respecto del trabajo dominical o festivo, será implementado de manera gradual de la siguiente manera:

- A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.
- A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en un 100%.

PARÁGRAFO 2. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (Ley 50 de 1990. Art. 26 numeral. 5°).

PARÁGRAFO 3. Artículo 14 Ley 2466/2025 Modificó Artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo. 1. El trabajo en domingo y festivos se remunera con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 2. Si el domingo coincide con otro día de

descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 Ley 789 del 2002).

PARÁGRAFO 4. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el Trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el Trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.

ARTÍCULO 34. La remuneración correspondiente al descanso en los días de fiesta de carácter civil o religioso, establecido en la ley y distinto del descanso dominical, se liquidará como este último, pero sin que haya lugar a descuento alguno por faltas al trabajo, ni a la compensación en tiempo, la que sólo está establecida legalmente para el trabajo en día de descanso dominical.

Cuando por motivo de cualquier fiesta no determinada en la ley, La Empresa suspendiere el trabajo, la misma deberá pagar el salario de ese día como si en él se hubiese laborado.

ARTÍCULO 35. FORMAS DE DESCANSO COMPENSATORIO. El descanso semanal compensatorio puede darse en otro día laboral de la semana siguiente, a todo el personal o por turnos.

CAPITULO VIII

VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 36. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Los trabajadores tendrán derecho a la finalización del contrato de trabajo al pago de vacaciones proporcionales, cualquiera sea el tiempo laborado y la modalidad de contrato laboral, según lo estipule la ley.

ARTÍCULO 37. La época de las vacaciones debe ser señalada por la Empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador(a), sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La Empresa tiene que dar a conocer al trabajador(a) con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones, salvo acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO 38. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador(a) no pierde el derecho a reanudarlas una vez cese la interrupción.

ARTÍCULO 39. La Empresa y el trabajador(a) podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador(a) que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones del período respectivo causado y en línea con el reporte que permita el sistema de seguridad social.

ARTÍCULO 40. Cuando el contrato de trabajo termina sin que el trabajador(a) hubiere disfrutado de las vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá proporcionalmente por el tiempo efectivamente laborado. Para la compensación de las vacaciones en uno u otro evento, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador(a).

ARTÍCULO 41. En todo caso el trabajador(a) gozará anualmente, por lo menos de siete (7) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) períodos.

ARTÍCULO 42. Durante el período de vacaciones el trabajador(a) recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el salario promedio mensual de lo devengado por el trabajador(a) en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 43. La Empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador(a), fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de estas.

ARTÍCULO 44. REINTEGRO DESPUÉS DE VACACIONES. El trabajador(a) tiene la obligación de reincorporarse a sus labores inmediatamente después de terminar su período de vacaciones, de acuerdo con la fecha señalada en el documento de notificación o liquidación de vacaciones.

CAPITULO IX

PERMISOS, LICENCIAS REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS

ARTÍCULO 45. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento, para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo y para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, La autorización de permisos que requiera el trabajador la tramitará ante su jefe inmediato, con la debida anticipación. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo, en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa (numeral sexto, Artículo 57 C.S.T.).

Para los casos del ejercicio del derecho al voto y ejercer como jurado de votación, se concederán descansos compensatorios remunerados de media y una jornada respectivamente.

PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente reglamento, se entienden por calamidad doméstica los siguientes hechos: (i) atención por urgencias médicas y hospitalización del cónyuge o del compañero permanente; hijos y padres del trabajador en el caso que estos últimos convivan bajo el mismo techo con éste, o sean viudos; (ii) los deberes naturales y los hechos catastróficos, fortuito o imprevistos que afecten la salud, los bienes o la vivienda del trabajador y su grupo familiar, entendiéndose por tal el compuesto por cónyuge o compañero permanente y familiares hasta el 2º grado de consanguinidad (padres; abuelos; hijos, nietos y hermanos) y primero civil (hijos adoptivos y padres adoptantes), que convivan bajo el mismo techo con el trabajador, con todo cuanto se trate de un accidente o enfermedad común o profesional, sufrida por el trabajador que origine una incapacidad cubierta por las entidades de seguridad social, no se aplicará lo relativo a la calamidad doméstica.

PARÁGRAFO 2. Las ausencias por asistencia al servicio médico correspondiente deberá el trabajador acreditarlas con la correspondiente constancia de la EPS a la que se encuentre

vinculado. No se aceptarán, por lo tanto, como excusa, la simple manifestación de haber concurrido al servicio médico. La asistencia al servicio médico autorizado deberá comunicarse con anticipación al empleador, salvo los casos de urgencias médicas.

PARÁGRAFO 3. Si hay prueba de falsedad o engaño por parte del trabajador en el trámite del permiso, procederá el despido con justa causa.

PARÁGRAFO 4. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

PARÁGRAFO 5. La empresa sancionará de acuerdo a la ley y los Reglamentos, las ausencias del Trabajador en las cuales éste no aduzca calamidad doméstica comprobada o cuando el Trabajador no avise dentro de los términos de este procedimiento, o se tome más tiempo del permiso concedido o engañar a la empresa con falsas justificaciones.

LICENCIA DE LUTO: En caso de licencia por luto, se aplicará lo dispuesto el numeral 10º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Se concederá al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

LICENCIA EN ESTADO DE EMBARAZO: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el postparto inmediato. Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de diecisiete (17) semanas posparto y una semana preparto.

Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

- a) El estado de embarazo de la trabajadora.
- b) La indicación del día probable del parto.
- c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

DESCANSO REMUNERADO EN CASO DE ABORTO. La Trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido para la licencia de maternidad posparto. (Artículo 237 del C.S del T)

DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA LACTANCIA. LA TRABAJADORA tendrá derecho a dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin

descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.

LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA. El padre tendrá derecho a 2 semanas de licencia remunerada. Para hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente y adoptantes. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos a continuación.

ARTÍCULO 46. Exceso en las licencias o permisos. En ninguno de los casos los Trabajadores podrán emplear en los permisos concedidos más tiempo que el estricto necesario para el acto o diligencia para el cual el permiso o licencia hubiese sido concedido. De lo contrario el Empleador dejará de pagar el tiempo tomado en exceso y podrá imponer las sanciones del caso por ausencia injustificada al trabajo.

ARTÍCULO 47. Procedimientos para otros permisos. Cuando los Trabajadores requieren de permisos o licencias diferentes a las indicadas en el artículo anterior, deberá cumplir el procedimiento que a continuación se indica, según sea el caso:

1. Permisos durante la jornada

- A. El Trabajador solicitará el permiso a su jefe inmediato verbalmente y mínimo con un día de antelación.
- B. El jefe inmediato autoriza el permiso de forma verbal, realizando el acuerdo sobre la compensación del tiempo, el cual debe ser del mismo periodo solicitado y en horas distintas de su jornada ordinaria en caso de ser necesario.
- C. El jefe inmediato enviará un correo a Gestión Humana informando el permiso, el tiempo y la forma de compensarlo si es del caso.
- D. El jefe de Gestión Humana registrará la información en la base de datos del trabajador.

2. Otros permisos o licencias

- A. El Trabajador solicitará el permiso y/o licencia de manera verbal mínimo con ocho (8) días de anticipación ante el Gestión Humana, indicando la fecha, el motivo y tipo de licencia (remunerada o no remunerada).
- B. La solicitud deberá ser avalada por Gestión Humana y Jefe inmediato.
- C. Gestión Humana se encargará de estudiar, aprobar o no la solicitud.
- D. Gestión Humana enviará la respuesta al Trabajador, en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. En la respuesta se deberá indicar si fue aprobada o no, y en caso de ser afirmativa, también se indicará si el permiso será remunerado, no remunerado, con o sin compensación del tiempo. En caso de darse la compensación en tiempo, ésta debe realizarse después del permiso adjudicado y en horas distintas de su jornada ordinaria.
- E. Gestión Humana registrará la información en la base de datos del Trabajador.

3. Permisos para asistir a citas médicas u odontológicas

- A. Jefe inmediato autoriza el permiso de forma verbal.
- B. Inmediatamente después de asistir a la cita o a más tardar al día hábil siguiente, el Trabajador entregará al Jefe Inmediato el certificado emitido por la E.P.S. en el que conste la fecha y hora de salida de la cita médica u odontológica o aquellas que se deriven de una consulta de este tipo como radiografías, exámenes médicos, evaluaciones, entre otras.
- C. Gestión Humana registrará la información en la base de datos del Trabajador.

ARTÍCULO 48. Incapacidades. Cuando el Trabajador presente síntomas de enfermedad deberá:

- A. Asistir a la EPS en la que se encuentra afiliado o alguna filial de esta cuando presente alguna dolencia, malestar o enfermedad para que sea atendido.
- B. El Trabajador personalmente debe informar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la incapacidad, indicando el diagnóstico y el periodo del mismo.
- C. El Trabajador debe reportar inmediatamente sobre la incapacidad al Jefe Inmediato o a quien corresponda, quienes a su vez procederán a registrar la información en la base de datos del Trabajador.
- D. El Trabajador debe hacer llegar el certificado de incapacidad lo más pronto posible.

CAPITULO X

POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL

ARTÍCULO 49. POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL: LA EMPRESA garantiza a sus trabajadores el derecho a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

Se exceptúan los trabajadores de dirección, confianza y manejo; aquellos que por la naturaleza de su actividad o función deban tener disponibilidad permanente y las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o emergencia, en las cuales el trabajador deba cumplir deberes de colaboración extra para conjurar emergencias, situaciones difíciles, prevenir daños o garantizar la continuidad de la operación.

ARTÍCULO 50. Este derecho se garantiza con las siguientes medidas:

- 1. Todos los trabajadores deberán respetar el tiempo libre y de descanso de sus compañeros y subordinados.
- 2. Es deber de todos los trabajadores planear y ejecutar debidamente su trabajo, en forma tal que las labores requeridas se ejecuten durante la jornada laboral.
- 3. No estarán permitidas las llamadas, mensajes, correos y otras formas de contacto por fuera de la jornada laboral, salvo las excepciones previstas.
- 4. La incursión persistente y no justificada en conductas de este tipo, podrá ser considerada como acoso laboral.
- 5. Todos los trabajadores podrán presentar quejas por violación del derecho de desconexión, por intermedio de la Subgerencia de Gestión Humana y Organizacional, ante el comité de convivencia laboral

6. Para el tratamiento de este tipo de conductas se acudirá en primer lugar al procedimiento de conciliación de diferencias entre los involucrados o en su defecto a los mecanismos internos para la sanción de faltas disciplinarias.

CAPÍTULO XI

SALARIO, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 51. Formas y libertad de estipulación. El empleador y el trabajador(a) pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en acuerdos colectivos de trabajo y laudos arbitrales.

ARTÍCULO 52. De acuerdo con la ley, la Empresa podrá convenir con los trabajadores que los beneficios extralegales, primas, auxilios, servicios, seguros, préstamos, bonos, suministros, gastos de viaje, transporte, alimentación, entre otros, bien sean habituales u ocasionales, no constituyan factor salarial y prestacional para ningún efecto.

ARTÍCULO 53. El salario se consignará al trabajador(a) directamente, En principio los pagos se efectuarán por quincenas para los salarios, a más tardar dos (2) días, después de la quincena se pagará los días, 15, y 30 de cada mes. El pago se hará mediante consignación en la cuenta bancaria que tenga el trabajador(a) a su nombre en una entidad financiera, registrada ante la Empresa, o a través del medio que corresponda en los términos de ley.

La Empresa podrá establecer períodos de pagos diferentes al anteriormente enunciado, en forma individual o grupal según sus necesidades, caso en el cual notificará previamente a los trabajadores o consignará por escrito el respectivo acuerdo con ellos. De todo pago, el trabajador(a) recibirá el comprobante del mismo, mediante el mecanismo que disponga la Empresa. Salvo convenio por escrito, el pago o consignación de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios o en la institución financiera en la cual tenga registrada la cuenta respectiva.

El pago del salario incluye el de los días de descanso obligatorio remunerado que se tengan en el mes. El trabajo suplementario o de horas extras y del recargo por trabajo nocturno, así como los recargos por trabajo en domingos o días de fiesta, se pagarán junto con el salario ordinario del período de causación, o a más tardar con el salario del período siguiente.

ARTÍCULO 54. Pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el Trabajador de parte del Empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del Código Sustantivo del Trabajo o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan; ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el Empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad, bonos de cumpleaños

CAPITULO XII

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 55. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador(a).

ARTÍCULO 56. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la empresa prestadora de salud (E.P.S) a través de la I.P.S., o por la administradora de riesgos laborales ARL, a través de la I.P.S. a la cual se encuentre afiliado el trabajador. (En caso de no afiliación o suspensión del servicio por causas no atribuibles al empleador, los servicios serán a cargo del empleado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.)

ARTÍCULO 57. Todo trabajador(a), que en prestación de sus servicios se sienta enfermo, deberá comunicarlo en ese mismo momento al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que el trabajador(a) se presente ante la entidad de seguridad social pertinente, a fin de que revise la atención a que haya lugar, y certifique si puede continuar o no con la prestación de su servicio a la Empresa en dicho día y en su caso, determine la incapacidad laboral y el tratamiento a que el trabajador(a) debe someterse.

ARTÍCULO 58. El Trabajador(a) deberá someterse a los exámenes médicos, prescripciones y/o tratamientos que haya ordenado el médico tratante adscrito a la entidad de seguridad social a la cual se encuentre afiliado; así como a los exámenes o valoraciones médico ocupacionales y de seguimiento a la salud que se requieran por la Empresa dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en atención a la normatividad vigente y los principios y derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia Y en dicho sentido, Los Trabajadores deberán someterse a todas las medidas, de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene La Empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de máquinas, herramientas y demás elementos de trabajo, especialmente para evitar enfermedades generales, laborales o accidentes de trabajo.

El trabajador(a) que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, valoraciones, instrucciones, o tratamientos antes indicados perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga por la consecuencia a esa negativa; además de constituir una falta grave, que faculta a La Empresa para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

Bajo ningún supuesto se permitirá que los trabajadores incapacitados puedan laborar, ingresar a las sedes de trabajo o participar de las actividades de la Empresa mientras esté vigente la incapacidad, conforme lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 59. Los trabajadores deben procurar tener hábitos de vida saludable y de auto-cuidado, dentro y fuera de la Empresa, siendo por tanto deber de los trabajadores, dar cabal cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Empresa suministrará al personal todos los elementos de seguridad necesarios para su protección, los cuales deberán ser utilizados por el trabajador en el ejercicio de su labor, siendo su uso obligatorio por parte del trabajador en lo referente a su protección y seguridad. En el evento que por negligencia, descuido o imprudencia, el trabajador(a) labore sin utilizar los elementos de Protección Personal que correspondan, su comportamiento tendrá la connotación de grave, facultando al empleador para dar por terminado previo el procedimiento pertinente el contrato de trabajo por justa causa.

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte del trabajador(a) de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, que le hayan comunicado, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa; ello por considerarse una falta grave.

ARTÍCULO 60. En caso de accidente, aún el más leve o de apariencia insignificante o incidente, el trabajador(a) lo comunicará inmediatamente y bajo ninguna circunstancia en un tiempo mayor a 48 horas después de ocurrido el evento, al empleador a través de su jefe inmediato y/o área de seguridad y salud en el trabajo o a quien haga sus veces, para que éstos activen el procedimiento que corresponda en cumplimiento a lo previsto en la ley laboral.

El médico tratante en la EPS o ARL a la que esté afiliado el trabajador(a) determinará el tratamiento respectivo a seguirse e indicará las recomendaciones a que haya lugar, su incapacidad y la fecha en que cesa la misma; debiendo el trabajador(a) someterse a dicho tratamiento e indicaciones.

PARÁGRAFO. Los trabajadores también deben reportar a su jefe inmediato aquellos incidentes, que aunque no hayan causado lesión alguna, potencialmente si pudieran haberlo hecho, con el fin de que la Empresa tome los correctivos y las medidas preventivas a que haya lugar.

ARTÍCULO 61. La Empresa no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado deliberada o intencionalmente o con culpa del trabajador(a), como cuando no utiliza los implementos de seguridad que suministra la Empresa, ni acata las instrucciones o procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, la Empresa sólo estará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá de la gravedad que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el trabajador(a) el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

ARTÍCULO 62. La Empresa deberá llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales; para lo cual deberá, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de éstos, de conformidad con la normatividad vigente.

Todo accidente laboral o enfermedad profesional que ocurra en la Empresa o actividad económica que desarrolle la misma, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos laborales o a la entidad promotora de salud, y al Ministerio de Trabajo de conformidad con lo preceptuado en la normatividad vigente.

ARTÍCULO 63. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la Empresa como los trabajadores, se someterán a las normas pertinentes sobre seguridad social y el sistema de seguridad y salud en el trabajo que regulen la materia. De la misma manera, ambas partes están

obligadas a sujetarse a la legislación vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y seguridad industrial, de conformidad con los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes.

ARTÍCULO 64. Para la debida reglamentación de las citas médicas en la entidad de seguridad social en salud a la que esté afiliado voluntariamente el trabajador(a), se establece en línea con lo establecido en el capítulo de permisos y licencias, lo siguiente:

a) Cuando el trabajador(a) tenga programada terapia o cita médica dentro de la jornada laboral, éste(a) deberá informar con la debida antelación a su jefe inmediato o a la persona designada por la Empresa, la fecha y hora de dicha cita, mínimo, una vez le sea asignada la cita y máximo con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de antelación, para que se conceda el permiso a que haya lugar y, en caso necesario, proceda a reemplazar al trabajador(a).

b) El trabajador(a) debe portar permanentemente los documentos que se requieran como la cédula de ciudadanía o documento de identidad que corresponda para que en caso de emergencia se facilite la atención con la entidad médica pertinente.

c) En todo caso y aún en el que no fuere incapacitado, el trabajador que concurra a la entidad médica adscrita a la EPS o ARL, estará obligado, además, a comprobar el tiempo empleado en la consulta con el soporte expedido por la entidad del sistema de seguridad social.

PARÁGRAFO. El trabajador(a) que se encuentre afectado(a) de enfermedad que no tenga carácter de laboral y que aunque no lo inhabilite para el trabajo, pueda constituir peligro para la salud del personal por ser contagiosa o crónica, será incapacitado provisionalmente hasta que el médico de la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado certifique que puede reanudar el trabajo.

ARTÍCULO 65. Es obligación de los trabajadores participar y hacerlo con seriedad y responsabilidad en los simulacros de emergencia o prácticas de evacuación que organice la Empresa, con el objeto de recibir el entrenamiento necesario para hacer frente a eventuales desastres naturales y/o emergencias que pudieran producirse.

ARTÍCULO 66. Constituye obligación a cargo de los jefes, participar de conformidad con la normatividad vigente del reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo de los que sea objeto su personal a cargo; así como reportar cualquier novedad en salud que evidencie respecto de dicho personal, a efectos que se active lo pertinente conforme al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 67. Las reglas mínimas de seguridad que deben obligatoriamente cumplir los trabajadores son las siguientes:

1. Verificar al ingresar a su área de trabajo y antes de iniciar sus labores, los elementos de protección personal, los equipos, máquinas, herramientas u otros.
2. Informar a su jefe respecto a cualquier hecho o circunstancia de trabajo que considere peligrosa o riesgosa de manera inmediata.
3. No distraer la atención de otros trabajadores en forma tal que los exponga a accidentes o incidentes.

4. No dejar desperdicios, materiales u otros objetos que puedan originar incidentes o accidentes.
5. Respetar los avisos de seguridad y rótulos que señalen lugares peligrosos y no cambiarlos de ubicación sin la autorización expresa de su jefe y /o del área de seguridad y salud en el trabajo
6. Dar aviso oportuno en el evento en que se produzca o se propague fuego, u otra circunstancia peligrosa; y de ser el caso, solicitar auxilio inmediato dando las señales de alarma y prestar la colaboración para neutralizar cualquier siniestro.
7. Dar fiel cumplimiento a la ley que prohíbe fumar en lugares prohibidos por la Empresa, en razón del peligro que pueda representar dicha actividad.
8. Cumplir con la Política sobre prevención de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo; así como con la Política de seguridad vial.
9. Por ningún motivo podrá realizar labores bajo estado de alicoramiento o bajo la influencias de sustancias enervantes o psicoactivas.
10. Es obligatorio reportar todos los incidentes o accidentes laborales, a través de los mecanismos dispuestos por la Empresa, y en línea con el modelo de Gestión Integral de Riesgos aplicable en la misma, con el fin de que La Empresa tome los correctivos y las medidas preventivas a que haya lugar.
11. Acatar y cumplir cabalmente con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con todas las normas de seguridad e higiene industrial que imparta la Empresa y la ARL respectiva.
12. Utilizar adecuadamente los equipos y dispositivos para trabajos en alturas; o cualquier otro que se requiera para el desempeño de las labores y en ningún momento inhabilitar los controles de seguridad.

ARTÍCULO 68. A los trabajadores les está prohibido operar, usar máquinas, herramientas y equipos, que no les han sido asignados, o hacer trabajos distintos a los que les han señalado, a menos que hayan sido debidamente instruidos y autorizados para realizar tal actividad y función.

PARÁGRAFO 1. Quien viole estas disposiciones podrá ser objeto de las medidas disciplinarias respectivas, e incluso podrá constituir una justa causa de despido en atención a la gravedad de su actuar. La misma situación se aplicará respecto del trabajador(a) que permita voluntariamente a otro el manejo de las máquinas que le han sido confiadas sin autorización de su jefe respectivo.

PARÁGRAFO 2. Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de efectuar sus labores observando las mejores condiciones de seguridad, cumpliendo a cabalidad las normas que se han impartido al respecto y usando en forma correcta y adecuada los elementos y equipos de protección y seguridad en cada actividad.

ARTÍCULO 69. La Empresa dispondrá lo necesario para que se mantengan completamente libres, las áreas en las cuales se encuentran ubicados los equipos de emergencia como: gabinete contra incendios. Extintores, botiquines, camillas, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

ARTÍCULO 70. Dentro del ámbito laboral y bajo principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, La Empresa está facultada para determinar medidas de monitoreo sobre sus

trabajadores, lo cual le permita mantener el orden, control, la salud y bienestar de los trabajadores, en razón de la facultad de inspección o vigilancia que le asiste. Dichas medidas de monitoreo, se implementan en los lugares en donde los trabajadores cumplen la actividad laboral y sobre espacios o situaciones que enmarcan la relación de trabajo.

Conforme lo anterior, los trabajadores de La Empresa tienen la obligación de someterse a los diversos esquemas de monitoreo y seguridad dispuestos por ésta, incluyendo los controles de acceso y salida, circulación interna, áreas restringidas y atención de visitantes, entre otros, que se implementen con fines de prevención, protección, detección y respuesta, tanto del personal como de los bienes e instalaciones, en línea con la Política Corporativa para la Gestión de Riesgo de Seguridad Física.

Entre otros mecanismos de monitoreo que se lleguen a implementar, se encuentran: controles de acceso y salida; Grabación en sitios de trabajo; requisas, utilización de sistemas de posicionamiento global-GPS, con fines de seguimiento, vigilancia o seguridad, como herramientas dirigida a velar porque no se atente contra el derecho de propiedad, la seguridad de sus trabajadores, de sus instalaciones, de los bienes o bien para garantizar el cumplimiento de las funciones que deban desarrollar sus trabajadores.

ARTÍCULO 71. Todo trabajador(a) tiene el deber de acogerse a los procedimientos establecidos por la Empresa para la atención de los visitantes a su cargo, e informarles oportunamente sobre los controles que los cobijan en materia de seguridad tales como: la identificación y registro en porterías para el acceso, el uso adecuado del carné para la identificación, la prohibición de circulación en zonas restringidas. El trabajador(a) deberá reportar al área de seguridad el incumplimiento de cualquiera de dichos procedimientos por parte de los visitantes, así como cualquier situación sospechosa que detecte.

Todo Trabajador tiene el deber de informar al servicio de seguridad y vigilancia, el personal externo que lo visitará; como también el no uso adecuado del carné y el incumplimiento a las normas de seguridad.

ARTÍCULO 72. Tanto la Empresa como los Trabajadores, se someterán a las normas existentes de higiene y seguridad industrial y medicina del trabajo, como a las disposiciones del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial aprobado y vigente en la Empresa, y demás normas que las reglamenten, adicionen o modifiquen.

CAPITULO XIII

PRESCRIPCIONES DE ORDEN- DEBERES DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 73. Los trabajadores de la Empresa tienen como deberes generales, los siguientes:

1. Observar la misión, visión y valores de la empresa, así como las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Anteponer los principios éticos, morales y profesionales al cumplimiento de sus metas laborales y administrativas.
3. Respeto y subordinación a los superiores.
4. Respeto y buen trato con sus compañeros de trabajo.
5. Responder por el cuidado de su salud e integridad física durante el ejercicio de sus funciones.
6. Procurar armonía con sus superiores y compañeros de trabajo, en las relaciones personales

y en la ejecución de labores.

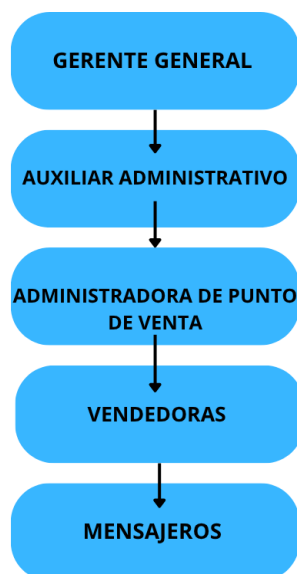
7. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
8. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
9. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
10. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es, en todo caso, la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
11. Observar de manera estricta los tratamientos y recomendaciones que el médico tratante de para su recuperación o prevención de enfermedades o riesgos de origen común o laboral.
12. Cumplir con los horarios de trabajo estipulados por la empresa; sin perjuicio de que la empresa, según sus necesidades, pueda mantenerse o cambiar los horarios de trabajo. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
13. Observar y atender las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de los equipos o elementos de trabajo.
14. Mantenerse en estado de limpieza, en su ropa como en su persona, teniendo en cuenta la clase de labor que le ha sido encomendada y hacer un uso adecuado de las instalaciones de la empresa.
15. Evitar que terceras personas utilicen información confidencial, materiales, elementos de trabajo, enseres, mobiliario, equipos electrónicos, utensilios de oficina y, en general, los muebles e inmuebles del lugar donde desempeñen sus funciones, que estén al servicio o beneficio de la empresa o que se hayan dispuesto para uso exclusivo de sus empleados.
16. Guardar reserva absoluta con relación a los Manuales de Procedimientos, programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o administrativos de la empresa de cualquier índole o que estén relacionados con los socios, usuarios o contratistas.
17. No pedir, ofrecer ni aceptar ningún tipo de dádivas. Así mismo se abstendrán de recibir remuneración de terceras personas.
18. Comunicar oportunamente a sus superiores todo hecho o irregularidad que sea cometido por parte de otro empleado, funcionario o tercero que afecte los intereses de la empresa, clientes, proveedores, socios o trabajadores.
19. Acatar el conducto regular en sus relaciones con la empresa.
20. Conocer y estar permanentemente actualizados en todas las normas, políticas y procedimientos que hacen parte de los diferentes procesos o subprocesos de la empresa. Dar estricto cumplimiento a las normas, documentos y procedimientos que hacen parte de cada proceso o subproceso.
21. Abstenerse de participar en actividades ilegales.
22. Abstenerse de asesorar personas involucradas con actividades ilegales
23. Analizar los riesgos de su tarea y reportar cualquier desviación que pueda ir en contra de su salud o seguridad a su jefe inmediato, antes de iniciar sus labores.
24. Hacer uso adecuado y exclusivo para el trabajo de los medios tecnológicos como Internet, teléfonos fijos, celulares, equipos de oficina, herramientas, entre otros.
25. Acoger, respetar y dar cumplimiento cabal a las políticas que, para la adecuación y desarrollo de su objeto social, implemente la empresa, así como el estricto cumplimiento a los requisitos. Políticas y programas establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV
26. Administrar adecuadamente los recursos de forma seria, segura, rentable y eficiente.
27. Reportar de manera inmediata cuando ocurran, conductas constitutivas de acoso laboral en contra de sus compañeros de trabajo de conformidad con las prescripciones contenidas

en este reglamento sobre la materia.

NOTA. En todo caso, tales prescripciones no pueden afectar el "honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador", al tenor del artículo 1º, ordinal b) de la Ley 50/90.

CAPITULO XIV **ORDEN JERÁRQUICO**

ARTÍCULO 74. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la Empresa es el siguiente:



PARÁGRAFO: De los cargos mencionados, tiene facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa, el Gerente General, Gerente de Gestión Humana, Gerente Financiero o aquella persona que el Representante Legal otorgue poder.

CAPITULO XV **LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES**

ARTÍCULO 75. La edad mínima de admisión al trabajo de los menores autorizados para trabajar es de quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes mayores de quince (15) y menores de diecisiete (17) años, requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local, y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código.

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

PARÁGRAFO: Excepcionalmente, los niños y niñas mayores de doce (12) y menores de quince (15) años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, o a falta de éstos, del defensor de familia, para desempeñar actividades ligeras remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales. (Artículo 35 de la Ley 1098 de 2006)

ARTÍCULO 76. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de éste por el alcalde municipal.

La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el Empleador y el adolescente;
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del Empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.
2. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del Trabajador.
3. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el Empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.
4. El Empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente Trabajador.
5. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.
6. El Empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.

ARTÍCULO 77. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

ARTÍCULO 78. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

ARTÍCULO 79. Salario. Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

CAPITULO XVI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 80. Son obligaciones especiales de la Empresa, además de las consignadas en los diferentes capítulos del presente Reglamento Interno de Trabajo:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación para el efecto.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares establecidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador(a), a sus creencias y principios.
6. Conceder al trabajador(a) los permisos y licencias para los fines y en los términos indicados en el presente reglamento.
7. Dar al trabajador(a) que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor desempeñada y salario devengado. Igualmente darle la orden al empleado para que se practique el examen médico de retiro tal como lo establece la ley. Se considerará que el trabajador(a) por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Afiliar a todos los trabajadores al Sistema Integral de Seguridad Social al tenor de la normatividad vigente.
9. Llevar al día los registros de horas extras y de vacaciones, y entregar el soporte de dichos registros a sus trabajadores.
10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por la ley.
11. Cumplir con el Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
12. Cumplir con la ley de protección de datos y la política interna respectiva; por lo cual, la información recopilada del trabajador será utilizada para:
 - Administración, gestión, pago de nómina y beneficios laborales.
 - Envío de información asociada con el pago de la seguridad social.
 - Solicitudes y trámites pensionales en aquellos casos que la ley autorice al empleador adelantarlos.
 - Procesos de calificación de origen y porcentaje de pérdida de capacidad laboral en los cuales sea parte el trabajador(a)
 - Verificar la autenticidad de los datos y documentos entregados.

- Realizar estudios de seguridad y salud.
- Realizar evaluaciones de desempeño y realizar procedimientos disciplinarios.
- Notificaciones para procesos de auditorías internas y externas.
- Para el manejo de estadísticas internas de la empresa.
- La empresa tendrá la obligación de efectuar la manifestación expresa, por cualquier medio, en caso de hacerlo, que se está monitoreando a través de cámaras de vigilancia u otro medio análogo, si lo fuera a realizar. La información obtenida por estos medios podrá ser utilizada por la Empresa en cualquier tipo de proceso y/o procedimiento.
- Cualquier finalidad adicional lícita autorizada por la ley o por el trabajador(a).

14. Cumplir el presente reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto al marco jurídico y a las leyes. Se precisa para efectos de otorgar la claridad requerida, que la moralidad responde al conjunto de valores y principios organizacionales adoptados por la Empresa; así como al conjunto de normas de conducta consignadas en sus códigos empresariales, entre ellos el Código de Buen Gobierno Corporativo, y sus políticas, entre ellas, la política de Derechos Humanos, normas todas estas que enmarcan la actuación de la Empresas y de sus trabajadores, como una guía de convivencia armónica, que responde al mutuo respeto entre quienes comparten un ambiente de trabajo y con quienes deben relacionarse en virtud o como causa de una relación de trabajo.

15. Reconocer y pagar las prestaciones legales a que haya lugar conforme la normatividad que regule lo pertinente.

16. Cumplir con las demás obligaciones que consagre la normatividad vigente.

ARTÍCULO 81. Son obligaciones especiales del trabajador(a), además de las consignadas en los diferentes capítulos del presente Reglamento Interno de Trabajo:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la Empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.

2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa por escrito, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a La Empresa, lo que no obsta para denunciar delitos o violaciones del contrato o de las normas legales por parte de La Empresa ante las autoridades competentes. De conformidad con lo anterior, el Trabajador(a) evitará principalmente hablar con personas extrañas a la Empresa sobre asuntos relacionados con la organización interna de la misma, manteniendo reserva de cualquier dato obtenido o que llegue a su conocimiento por razón de su oficio y no retirará de los archivos de la Empresa, documento alguno, ni lo dará a conocer a persona alguna, sin previa autorización de las directivas de la Empresa.

3. Preguntar, consultar o asesorarse cuando tenga dudas sobre la forma de realizar las funciones asignadas o de cumplir con sus responsabilidades.

4. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos, ayudas ergonómicas, EPP y útiles que le hayan sido facilitados en virtud de las labores realizadas o bien por disposición de la Empresa; como el carné de la Empresa, y demás documentos, manuales, folletos, equipos, medios de almacenamientos de información o publicaciones que se encuentren en su poder o de los cuales tenga acceso en virtud de la relación que tiene con la Empresa o que le hayan facilitado en virtud de las labores realizadas o por disposición de la Compañía.

5. Cumplir los procedimientos establecidos para realizar el trabajo y la correcta operación de las maquinas, herramientas y equipos asignados para su labor.

6. Acatar órdenes, aceptar los turnos y cambios de trabajo u oficio y de horario que indique la Empresa a través de su jefe inmediato.

7. Adoptar las practicas higiénicas y medidas de protección al manipular alimentos que a continuación se establecen:

a. Lavar las manos con agua y jabón de acuerdo con lo establecido dentro de las prácticas de higiene.

b. No comer ni fumar en zonas de almacenamiento, muelles o vehículos donde se transportan los alimentos.

c. Realizar las labores con el uniforme, conservándolo limpio, completo y ordenado.

d. No usar accesorios como anillos, pulseras, cadenas, relojes, entre otros.

e. Mantener buena higiene personal con baño diario

f. Conservar el cabello o barba limpio, recogido y/o cubierto y las uñas cortadas.

g. Usar maquillaje moderado.

h. Aplicar buenas prácticas de higiene en sus labores.

8. Abstenerse de parar la actividad laboral y no realizar ceses intempestivos de las actividades.

9. Guardar rigurosamente la moral y las buenas costumbres en las relaciones con sus jefes, superiores y compañeros, clientes y proveedores de la Empresa. Se precisa para efectos de otorgar la claridad requerida, que la moralidad y las buenas costumbres responden al conjunto de valores y principios organizacionales adoptados por la Empresa; así como al conjunto de normas de conducta consignadas en sus códigos empresariales de convivencia armónica, que responde al mutuo respecto entre quienes comparten un ambiente de trabajo y con quienes deben relacionarse en virtud o como causa de una relación de trabajo.

10. Comunicar oportunamente a La Empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Por lo tanto, deberá comunicar a los superiores inmediatos y si es el caso, todo acto irregular de otro directivo, Trabajador o tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses o imagen de la Empresa o generarle perjuicios o que pueda afectar su integridad física o la de sus compañeros; o bien cualquier acto que vaya en contravía de la ley o de las políticas establecidas en la Empresa a través de los mecanismos de reclamación y de denuncia definidos en la misma.

11. Observar las medidas preventivas prescritas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial o cualquier otro reglamento o política que exista o llegará a existir en la Empresa; como aquellas medidas prescritas por la entidad de Seguridad Social en que se encuentre afiliado el trabajador(a) y por las autoridades del ramo, entre ellos el medico laboral de la Empresa; y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedades laborales e incidentes laborales.

12. Informar oportunamente toda situación insegura, todo accidente de trabajo o incidente laboral o ambiental por leve que sea, al jefe inmediato, al área de Seguridad y Salud en el Trabajo o su equivalente establecido por La Empresa.

13. Realizar actividades necesarias para el auto cuidado personal y grupal.

14. Dar el uso que corresponde y utilizar los equipos o elementos de protección personal e implementos de seguridad que la Empresa le suministre de acuerdo con las fuentes de riesgo existentes en cada una de las áreas o procesos en especial las Tareas de Alto Riesgo o Criticas y cumplir cabalmente con las instrucciones sobre este aspecto.

15. Mantener vigente los certificados y licencias por ley requeridas para la operación o conducción de máquinas y vehículos en ejercicio de sus funciones.

16. Tener disponibilidad y compromiso para colaborar en la Empresa cuando por motivos técnicos, operativos, comerciales o de otra índole se vea afectada la operación de la Empresa; y en todos los casos en que se presenten emergencias que exijan la colaboración y la presencia de quienes deban solucionarlas, como en caso de contingencia, siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de propiedad, posesión o tenencia de la Empresa. En línea con ello, conocer y aplicar los procedimientos que la Empresa tiene establecidos para garantizar la continuidad del negocio y la salvaguardar de las personas, bienes e instalaciones.

17. Cumplir con la mayor diligencia y cuidado las normas sobre utilización y mantenimiento del sitio de trabajo y de los equipos asignados; lo que conlleva a Utilizar los equipos o elementos de protección personal e implementos de seguridad que La Empresa suministre de acuerdo con las fuentes de riesgo existentes en cada una de las áreas o procesos y cumplir cabalmente con las instrucciones sobre este aspecto, con el fin de evitar a toda costa incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

18. Cumplir con las citas médicas, tratamientos, terapias, y periodos de inactividad por incapacidades que ordene el Sistema de Seguridad Social a través de las entidades a las cuales se encuentre afiliado(a), dando el aviso correspondiente a su jefe inmediato.

19. Realizar pausas activas en todos aquellos puestos de trabajo donde se identifica por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo o el área equivalente, el riesgo osteomuscular/psicolaboral.

20. Usar adecuadamente la dotación de calzado y vestido de labor o el uniforme que para algunos oficios pueda prescribir la Empresa, sin realizar modificación del mismo. El uso de estas prendas es obligatorio para todos los trabajadores a los que la Empresa se los suministra, debiendo usarse en forma exclusiva dentro de las instalaciones de la Empresa, o durante la ejecución de sus labores.

21. Cumplir con las indicaciones de imagen corporativa en la vestimenta utilizada para el ejercicio de las labores.

22. Abstenerse de participar en actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación entre otras, que coordine y sufrague la Empresa, cuando quiera que sea objeto de una ausencia laboral, como vacaciones, incapacidades médicas, permisos o licencias; toda vez que en dichos espacios no media cobertura por parte de la Administradora de Riesgos Laborales.

23. Registrar en la Empresa, su domicilio, dirección y teléfono y dar aviso oportuno por escrito de cualquier cambio que ocurra. En consecuencia, cualquier comunicación que sea dirigida al trabajador(a), se entenderá válidamente notificada y enviada a éste(a) si se dirige a la última dirección que tenga registrada en la Empresa o cualquier otro medio establecido por la Empresa, que puede ser modificada por el trabajador(a) o notificar a su jefe para que tramite la información.

24. Comunicar por escrito a la Empresa a través de la persona encargada, los cambios que se produzcan en su estado civil, el nacimiento o fallecimiento de hijos, cónyuge, compañero(a) permanente o sus padres, toda información relevante para la Empresa con el fin de que pueda tener debidamente actualizados sus registros para efectos de la información de todos sus trabajadores, esto es, dentro del ámbito laboral, afiliaciones al sistema de seguridad social, como de los seguros que tenga el empleado, los subsidios familiares, etc.

25. Someterse a las medidas de control y vigilancia para el cumplimiento de los horarios de la Empresa, entrada y salida de las instalaciones y movimiento de personal dentro de la misma. Acatar todas las requisas personales o de vehículos y registros indicados por la Empresa.

26. Someterse a los diversos esquemas de monitoreo y seguridad dispuestos por La Empresa, incluyendo los controles de acceso y salida, circulación interna, áreas restringidas y atención de visitantes, registro de maletines, lockers, bienes y vehículos; entre otros, que se implementen con fines de prevención, protección, detección y respuesta, tanto del personal como de los bienes e instalaciones. En otros mecanismos de monitoreo que se lleguen a implementar, se encuentran:

- Grabación en sitios de trabajo; requisas, utilización de sistemas de posicionamiento global-GPS, con fines de seguimiento, vigilancia o seguridad, como herramientas dirigidas a velar porque no se atente contra el derecho de propiedad, la seguridad de sus trabajadores, de sus instalaciones, de los bienes o bien para garantizar el cumplimiento de las funciones que deban desarrollar sus trabajadores, así como su bienestar y cumplimiento de las Buenas Practicas de Convivencia.

27. Ejecutar por sí mismo labores o tareas conexas, accesorias o complementarias a la función principal del cargo que desempeña, como el mantenimiento simple y rutinario de la maquinaria y herramientas a su cargo, limpieza y correcta presentación de su equipo y del sitio de trabajo.

28. Estar debidamente dispuesto en su lugar de trabajo a la hora exacta en que empieza su jornada de trabajo y permanecer en él hasta la terminación de su jornada prestando sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente.

29. Reincorporarse a su trabajo al día siguiente a aquél en que terminen sus vacaciones, o una vez cesen las causas que den lugar a su ausencia laboral debidamente acreditada y autorizada por la Empresa.

30. Registrar en el aplicativo establecido por la Empresa las solicitudes de vacaciones con la debida antelación respecto de la fecha en que iniciaría su disfrute.
31. En caso de que por motivos personales el trabajador(a) requiera la cancelación de las vacaciones concedidas por la Empresa, éste(a) deberá dar aviso oportuno a la con una antelación no mayor de 10 días hábiles, este aviso deberá efectuarse de manera escrita a su jefe inmediato.
32. En las relaciones con sus superiores, el trabajador(a) deberá observar estrictamente el conducto regular establecido por orden jerárquico.
33. Asistir y participar activamente en las capacitaciones, reuniones, actividades y demás eventos citados por La Empresa dentro de la jornada laboral. En caso de que no sea posible su asistencia, deberá notificarlo y justificarlo debidamente con anterioridad a su jefe inmediato o a quien haga sus veces.
34. Comunicar el mismo día de la ausencia a la Empresa, a través de su jefe inmediato o quien haga sus veces, que no puede presentarse al trabajo por una causa determinada, incluso en caso de calamidad doméstica o incapacidad medica expedida por la entidad de Seguridad Social donde se encuentre afiliado.
35. Presentar oportunamente a la Empresa los soportes que justifiquen válidamente las ausencias o llegadas tardes al trabajo, incluso en caso de calamidad doméstica o incapacidad para trabajar; cuyo certificado debe ser expedido por la entidad de Seguridad Social donde se encuentre afiliado(a), y allegarse en original a la Empresa dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas hábiles de su expedición.
36. Acatar, aceptar y cumplir las normas relacionadas con los códigos o decálogos de conducta comercial de la Empresa, las buenas prácticas de manufactura de la industria de alimentos, de manipulación de alimentos, los procedimientos de operación, los que ordenen las autoridades competentes y las demás normas que establezca o implemente la Empresa para regular su funcionamiento y que haya sido previamente comunicadas al trabajador(a).
37. Cumplir cabalmente con los procedimientos, políticas y manejo de los procesos de ventas, entrega y recaudo, custodia, devolución, consignación y Políticas de Cartera de los dineros de la Empresa o de terceros que le han sido entregados a la Empresa para su uso.
38. Comprometerse y velar por el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la organización y del proceso al cual corresponda el trabajador(a), identificando los riesgos y contribuyendo con los planes de control, en línea con la Política de Gestión Integral de Riesgos.
39. Informar al jefe inmediato cuando el trabajador(a) detecte que recibe en su nómina un pago no justificado o carente de causa y hacer la devolución inmediata a la Empresa de los dineros que no le corresponden.
40. Conservar en buen estado, salvo su deterioro natural; así como dar un uso racional y adecuado a los elementos de trabajo, maquinas, herramientas, útiles, activos, servicios, productos, materiales y demás bienes que sean suministrados por La Empresa para el desarrollo de las labores asignadas, entre ellos y sin excluir ningún otro, los dispositivos de telecomunicaciones, planes de voz y de datos, kit de carreteras, celular, dotación y elementos de protección personal; comprometiéndose a no

disponer de ellos para un objeto diferente del establecido por la Empresa, ni para el provecho propio o ajeno, a no prestarlos, venderlos, cambiarlos o regalarlos a sus compañeros de trabajo ni a terceros; debiendo dar aviso inmediato a la Empresa sobre daños evidenciados en ellos.

En caso de pérdida o daño por negligencia o mal uso de la herramienta de trabajo otorgada por La Empresa, y previo análisis de la situación en concreto conforme la cual dicha negligencia quede acreditada, el Trabajador, responderá bajo el marco legal por dicho daño.

41. Depositar en los recipientes respectivos y destinados por la Empresa para ello, los papeles o basuras utilizados durante la jornada laboral y cumplir cabalmente con el depósito determinado por la Empresa para cada tipo de residuo.

42. Respetar los principios de libertad y honor sexual de sus jefes, superiores, compañeros o compañeras de trabajo, clientes, accionistas, proveedores, contratistas y su personal, en línea con la política de diversidad e inclusión laboral; así como con la política de derechos humanos existente en la Empresa.

43. Conducir el vehículo o los vehículos dispuestos por la Empresa o contratados por ella, cumpliendo cabalmente las normas de tránsito y transporte; así como las normas y responsabilidades establecidas por la Empresa.

44. Obrar con lealtad, buena fe y con diligencia anteponiendo los intereses de la Empresa a los personales.

45. Brindar y dar a los terceros un trato justo, leal y en igualdad de condiciones, con el fin que las relaciones de éstos con la Empresa no originen un trato especial ni ventajoso, ni induzcan al tercero a sentirse obligado a tener consideraciones especiales para con un empleado determinado.

46. Abstenerse de intervenir en actuaciones que permitan, amparen o faciliten la realización de actos ilícitos o que puedan utilizarse en forma contraria al interés público o de la Empresa o que resulten contrarios a la ley.

47. Actuar con diligencia y lealtad hacia la Empresa, y abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actuaciones, decisiones, gestiones o actividades en los que exista un conflicto de intereses conforme lo consignado en el Código de Buen Gobierno Corporativo. En este sentido, Abstenerse de realizar actividades que constituyan competencia con la Empresa e informar a su jefe inmediato de aquellas actividades que realice otro trabajador que constituyan competencia o que impliquen un conflicto de intereses y de la cual tenga conocimiento.

48. Abstenerse de realizar conductas encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, inducir a la renuncia, maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento y/o desprotección laboral para con sus subalternos y/o compañeros de trabajo; esto es, incurrir en conductas de acoso laboral

49. Dar a la información privilegiada y confidencial que obtenga en la ejecución de sus funciones, el sigilo y manejo que le corresponde, no pudiendo divulgarla, bien sea que llegue a su conocimiento por razón del cargo que ocupa o por cualquier otra circunstancia., por ejemplo en desarrollo de un proyecto de grado u otros asuntos académicos que se lleven a cabo en la Empresa de conformidad con la ley.

50. Consultar con su jefe inmediato y con anterioridad al hecho, toda duda que tenga en cuanto a la aplicación o no de cualquier norma frente a una situación específica que pueda ir en contra de los principios éticos de la Empresa, del Reglamento Interno de trabajo o bien la normatividad vigente.

51. Cumplir cabalmente las siguientes reglas para el uso de los sistemas de cómputo de la Empresa:

- Se compromete a dar una correcta utilización de los equipos de cómputo, smartphone, celulares, equipos tecnológicos entregados por la Empresa para el desarrollo de sus funciones, tabletas y/o cualquier otro dispositivo o medio tecnológico que contenga información y que haya sido suministrado por la Empresa; al igual que los programas o sistemas de información puestos a su disposición y a buscar la asesoría que se requiera para evitar daño o menoscabo a los diferentes programas y archivos de la información sistematizada. En este campo debe tener un especial cuidado y no realizará actividad alguna que esté en contra de las políticas y procedimientos que garanticen la óptima funcionalidad, confidencialidad y custodia de la información de la Empresa. También el trabajador le dará cabal cumplimiento a todos los instructivos e instrucciones que la empresa socialice al respecto.
- El trabajador permitirá, en cualquier momento y sin previo aviso, que los representantes del empleador, monitoreen o accedan a los archivos de índole laboral que se encuentren almacenados en los equipos de cómputo o cualquier medio tecnológico con el que el empleado interactúe en desarrollo de las funciones propias de su cargo.
- En los computadores y demás equipos de cómputo o tecnológicos asignados por la Empresa sólo se podrán utilizar programas o software de computador que hayan sido adquiridos o desarrollados por la por el empleado(a), previa autorización para su instalación y uso.
- Los computadores asignados por la Empresa sólo podrán ser utilizados por los trabajadores en las labores asignadas por la misma.
- Los programas o software propiedad de la Empresa no podrán ser entregados a ningún título a personas pertenecientes a la Empresa no autorizados de conformidad con lo previsto en este reglamento ni tampoco a terceros ajenos a la Empresa.
- Los empleados en ningún caso podrán copiar programas o software bien sean propiedad de la Empresa o de un tercero de la misma
- El Jefe directo o a quien corresponda puede autorizar por escrito el ingreso de computadores a la Empresa o la instalación de software de propiedad del empleado o de un tercero, cuando las circunstancias así lo justifiquen y en todo caso cuando éstos cuenten con el debido soporte de validez legal.
- Las claves de acceso son personales e intransferibles y no se permite dar a conocer a nadie el acceso a los sistemas de cómputo de la Empresa, digitar claves que no sean las asignadas o autorizar a otros compañeros para digitar las claves personales de acceso al sistema de información, no podrá acceder a un equipo de cómputo o herramienta tecnológica distinta a la que le ha sido asignada, y sin la respectiva autorización del jefe inmediato.

- Utilizar la red de Internet dispuesta por la Empresa tanto en lo relativo al acceso a la red como al envío o recepción de mensajes para los fines propios del desempeño de su cargo.

52. Además de las obligaciones que rigen para los demás trabajadores, son especiales para cargos de Dirección, confianza y manejo, y en particular los trabajadores que ejerzan el rol de liderazgo, las siguientes:

- A. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el trabajo de cada uno de sus trabajadores con el fin de que se realicen las labores de los trabajadores dentro de las normas de la Empresa; y en la cantidad y calidad por ella exigidas.
- B. Aplicar y divulgar al personal a cargo las políticas, los reglamentos, las normas y procedimientos de la Empresa.
- C. Utilizar y promover el uso de los medios de comunicación corporativos como correo electrónico y cartelera físicas, entre otros que lleguen existir, garantizando los registros documentales y la formalidad de la información.
- D. Mantener la buena y constante comunicación dentro del grupo de trabajo puesto bajo su responsabilidad.
- E. Informar y consultar a su jefe, inmediatamente tenga conocimiento, sobre las situaciones irregulares o los problemas que puedan surgir en el trabajo.
- F. Hacer que el trabajo de su área se cumpla en coordinación con el de las demás áreas o dependencias de la empresa.
- G. Gestionar oportunamente los reportes que reciba de personal a cargo con el área que corresponda, entre ellas: incapacidades, incidentes laborales, accidentes laborales, etc.
- H. Cumplir a cabalidad las normas de calidad; así como las normas de seguridad y salud en el trabajo implementadas en la Empresa.
- I. Prestar plena colaboración a la Empresa y en especial a los demás jefes y directivos de la Empresa.
- J. Dar buen ejemplo a su equipo de trabajadores y cumplir con los valores y principios organizacionales.
- K. Impulsar el trabajo en equipo, estimulando la cooperación y la colaboración de todo el personal.
- L. Garantizar el uso de los elementos de protección personal de los trabajadores que están a cargo.
- M. Mantener la disciplina, orden y colaboración dentro del grupo de trabajo bajo sus órdenes.
- N. Garantizar el entrenamiento y capacitación en las competencias requeridas de los trabajadores en el cargo de trabajo asignado.
- O. Documentar el seguimiento a la gestión de desarrollo del personal a cargo, en los tiempos definidos por la Empresa.
- P. Las demás que se deducen del carácter que todo jefe debe tener como empleado de dirección, dentro de la Empresa.

Q. En el respeto y buen trato a los demás trabajadores y los directivos de la empresa.

53. Aquellos trabajadores que en ejercicio de sus funciones deban tratar datos personales de otros trabajadores al servicio de La Empresa o de terceros tales como clientes, proveedores, trabajadores en misión, etc., estarán obligados a guardar la debida confidencialidad en relación con dichos datos, así como a garantizar que los mismos sean verídicos y estén actualizados. Igualmente, será su obligación corregirlos cuando corresponda y revelarlos única y exclusivamente cuando sea para un fin legítimo, como por ejemplo todo lo relacionado con el cumplimiento de una obligación legal o en respuesta a un requerimiento de una autoridad.

54. Dar un uso adecuado, diligente y responsable a los vehículos utilizados como un elemento de trabajo para el desarrollo de las labores contratadas, dando cumplimiento a la política de seguridad vial existente y a las normas de tránsito y demás procedimientos e instrucciones establecidos en la Empresa.

55. Acatar la Política sobre prevención de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo existente en la Empresa. En este orden, aceptar la práctica de los procedimientos ordenados por La Empresa con el fin de determinar el consumo de alcohol y drogas. El impedir su práctica se considera falta grave y por lo tanto justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. En todo caso, tales prescripciones no afectarán "el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador".

56. Avisar oportunamente a la Empresa cuando por cualquier causa no pueda presentarse al trabajo, incluso en caso de calamidad o incapacidad para trabajar expedida por la entidad de Seguridad Social donde se encuentre afiliado; así como dar aviso oportuno a la Empresa y sus representantes de cualquier inconveniente que impida la ejecución normal del trabajo, esto es, el mismo día de su inasistencia. En caso de no ser posible dar aviso a la Compañía el mismo día de la inasistencia, el Trabajador(a) deberá presentar al día siguiente o cuando cese la imposibilidad de informar, los soportes correspondientes que justifiquen su ausencia y el retraso en la notificación a la Empresa.

57. Realizar la jornada de trabajo en el sitio o área de labor habitual y/o señalada por su jefe inmediato, atendiendo durante las horas de trabajo, exclusivamente las ocupaciones o asuntos que le encomiende la Empresa o sus representantes.

58. Cumplir con las normas internas u oficiales para manipuladores de alimentos; también, las referentes a las Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo cual incluye asistir a las capacitaciones que se dicten en tal sentido y realizar las evaluaciones que las entidades capacitadoras dispongan.

59. Cuidar y proteger los documentos que constituyen el archivo histórico de la Organización, cumplir con las normas sobre correspondencia interna y externa. Velar igualmente, por el cumplimiento de las normas legales sobre archivos contables, legales y de correspondencia.

60. Cumplir con las demás obligaciones que resulten de la naturaleza del contrato, de las disposiciones legales, políticas, códigos, instrucciones y procedimientos existentes en la Empresa.

CAPITULO XVII

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 82. Se prohíbe a la Empresa:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por la ley.

b). La Empresa puede ordenar retenciones hasta del 50% (cincuenta por ciento) de los salarios y de las prestaciones, por embargo decretado judicialmente por prestaciones alimentarias u obligaciones con cooperativas y demás casos que autorice la ley.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la Empresa.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador(a) como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

4. Ejercer, coparticipar o tolerar una situación de acoso laboral bajo cualquiera de sus modalidades.

5. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.

6. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

7. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.

8. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que atente contra su dignidad.

ARTÍCULO 83. Sé prohíbe a los trabajadores:

1. Incurrir en conductas que falten o vayan en contravía de la misión, visión, principios, valores, cultura y filosofía corporativa de la Empresa; de las prescripciones contenidas en los contratos individuales de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Integrado de Gestión, Política de Derechos Humanos, Sistema de Gestión de Calidad; Política de Gestión para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Política de Anti corrupción, Anti fraude y Anti soborno; Código de conducta para proveedores; Matriz de riesgos, soborno trasnacional y LA/FT; modelo de actuación en pro de la diversidad de inclusión; de la política de prevención y control del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas (SPA); de la política de seguridad vial y demás políticas, procedimientos y normas internas de La Empresa para mantener el orden, la seguridad y la armonía acciones.

2. Ocasionar, riesgos, gastos o perjuicios a la Empresa por actuar de manera negligente, descuidada o de manera intencional en las labores que le han sido encomendadas.
3. Comunicar a terceros, salvo autorización expresa por escrito, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Empresa, lo que no obsta para denunciar delitos o violaciones del contrato o de las normas legales por parte de la Empresa ante las autoridades competentes.
4. De conformidad con lo anterior, el trabajador(a) mantendrá reserva de cualquier dato obtenido o que llegue a su conocimiento por razón de su oficio y no retirará de los archivos de la Empresa, documento alguno, ni lo dará a conocer a persona alguna, sin previa autorización de las directivas de la Empresa.
5. Solicitar, aceptar o recibir dinero, dádivas, regalos, ventajas o beneficios provenientes de proveedores, clientes, trabajadores a su cargo o respecto de cualquier persona o entidad que tenga relación con la Empresa, con el fin de dar trato preferencial o especial a los mismos, o a los asuntos cuyo trámite o decisión le corresponda, incumpliendo las políticas, controles o procedimientos que tiene establecida la Empresa sobre el particular.
6. Aplicar métodos, registros, procedimientos, políticas y/o instrucciones de trabajo de manera incorrecta o por descuido; o bien cambiar los mismos sin autorización de su jefe o de la persona responsable de éste.
7. Negarse a participar activamente en los seguimientos de desempeño o desarrollo individuales implementados para el logro de los objetivos y estrategia definidos por la Empresa.
8. Aplicar métodos, procedimientos, políticas de trabajo incorrectos por descuido o por no solicitar información.
9. Confiar a otro Trabajador, sin autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo, como también el cuidado del vehículo, los instrumentos, los elementos de trabajo y materiales de la Empresa que le han sido asignados.
10. Suministrar información o hacer manifestaciones falsas, adulterada o negarse a presentar los informes solicitados en el tiempo requerido, para eludir responsabilidades, conseguir beneficios personales o indebidos o perjudicar a otros.
11. Abstenerse o negarse a elaborar los registros de actividades propias del cargo o aquellos que defina la Empresa, lo cual incluye la negativa a diligenciar los listados de asistencia a dichas actividades.
12. No prestar la colaboración requerida para el correcto desempeño o rendimiento propio o del grupo.
13. Retener documentos relacionados con la Empresa sin justa causa para impedir el curso normal de cualquier trámite.
14. Realizar actividades dentro de la Empresa o dentro del horario laboral en beneficio propio o de terceros, distintos a las labores propias o asignadas por la Empresa., y sin previa autorización de su superior inmediato.

15. Hacer manifestaciones falsas, mal-intencionadas sobre la Empresa, sus trabajadores, sus servicios, accionistas, proveedores y contratistas.
16. Hacer manifestaciones o suministrar información falsa o inexacta a la Empresa para eludir responsabilidades, conseguir beneficios indebidos o perjudicar a otros.
17. Presentarse a laborar o permanecer dentro de la Empresa por fuera del horario laboral establecido, sin autorización previa y sin causa justificada.
18. Movilizar los vehículos de la Empresa puesto de trabajo antes de la hora en que termina su jornada laboral y sin previa autorización de su jefe inmediato.
21. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.
22. Negarse a laborar en la jornada que le asigne la Empresa o cambiar la jornada de trabajo sin autorización de la Empresa o reemplazar a otro empleado(a) en sus labores, sin dicha autorización.
23. Trabajar horas extras o en días de descanso o festivos sin previa autorización expresa y por escrito de la Empresa.
24. Anotar o hacer que le anoten trabajo no realizado, o trabajo extra no laborado o hacerse registrar asistencia en cualquier actividad en la cual no estuvo o estuvo parcialmente.
25. Entrar en áreas restringidas de trabajo sin la autorización correspondiente.
26. No utilizar el sistema de control de acceso establecido por la Empresa para el ingreso y salida del turno y durante la toma de los alimentos; o bien utilizarlo de manera incorrecta.
27. Descuidar la presentación personal o no usar la dotación o el uniforme completo o de acuerdo con los lineamientos definidos por la Empresa y dada la actividad que le corresponde desarrollar en la Empresa.
28. Negarse a portar, mostrar o entregar el documento de identificación requerido por razones de control en las instalaciones de la Empresa, cuando le sea solicitado por el personal autorizado para ello
29. Portar documentos de identificación falsos, adulterados o de otras personas. Aportar a los procesos de la Empresa documentos falsos o alterados.
30. Asesorar o vender productos o servicios:
 - a. en las instalaciones de la Empresa o dentro de la Jornada laboral;
 - b. que constituyan competencia para la Empresa; o
 - c. Que contraríen la exclusividad consagrada en el contrato de trabajo.
31. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo efectos de licor u otras sustancias psicotrópicas, narcóticos o de drogas enervantes o en condiciones no propicias para realizar su labor.

32. Ingerir bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo o durante la jornada laboral o en desarrollo de las labores.

33. Mantener, consumir o distribuir dentro de la Empresa o en el horario laboral o en el desarrollo de las labores y en cualquier cantidad, licores o bebidas embriagantes o tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, alcaloides, drogas enervantes, sicotrópicas, alucinógenos o cualquier otras sustancia o producto semejante.

34. Introducir paquetes u objetos similares, a instalaciones o lugares de la Empresa donde por razones especiales, esto esté prohibido, o negarse a revelar o mostrar su contenido cuando esté prevista esta medida de control y seguridad.

35. Ingresar, manipular o conservar en la Empresa o lugar de trabajo armas de cualquier clase.

36. Sustraer, sacar, apropiarse o retener de las instalaciones de la Empresa los instrumentos de trabajo, útiles, información, equipos, los productos, dineros, documentos, materias primas, material de empaque, u otros elementos de propiedad, tenencia o custodia de la Empresa sin su autorización escrita. Esta prohibición también aplica respecto de bienes de los compañeros de trabajo, proveedores, clientes o terceros.

37. Permitir que los vehículos dispuestos por la Empresa o por el trabajador(a) para el ejercicio de las labores, sean conducidos por personas diferentes al conductor autorizado.

38. Transportar en los vehículos dispuestos por la Empresa o por el trabajador(a) o montacargas, sin previa autorización del jefe respectivo, personas u objetos ajenos a ésta o no autorizados por la misma.

39. Conducir vehículos de uso de la Empresa o con los cuales realiza su labor sin licencia o con los documentos de ley no vigentes

40. Ausentarse del sitio de trabajo o abandonar el trabajo o ruta asignada antes de la hora establecida sin previa autorización de su jefe inmediato.

41. Permitir o tolerar que no se cumpla con las normas establecidas por la Empresa con respecto a la entrada o salida de personas, productos, material promocional, equipos, herramientas de trabajo.

42. No cuidar o atentar de cualquier forma contra los bienes, las herramientas de trabajo y las instalaciones locativas o atentar de cualquier forma contra estas; utilizarlas en actividades distintas del trabajo contratado o darle un uso irracional.

43. Destruir o dañar por descuido, negligencia, mala fe o de manera intencional, información, producto,

documentos, objetos, herramientas, útiles, material, maquinaria de la Empresa, de sus compañeros o de terceros.

44. No guardar los instrumentos, elementos de trabajo, vehículos, títulos valores, dinero o cualquier otro bien mueble o inmueble de propiedad o tenencia o custodia de la Empresa en las cajas,

lugares o sitios señalados por la Empresa, o no cumplir el procedimiento establecido para ello o sin las debidas medidas seguridad.

45. No cumplir cabalmente con las normas, políticas, procedimientos e instrucciones establecidos por la Empresa para el debido recaudo y custodia de la cartera. Se prohíbe en forma muy especial efectuar retenciones indebidas o injustificadas o substraer los dineros, bienes o recursos de la Empresa.

46. Confiar a otro empleado(a) o tercero el manejo de vehículos, la ejecución del trabajo propio, los instrumentos, elementos, documentos y valores que le hubieren sido confiados por la Empresa sin previa autorización de su superior inmediato.

47. Suministrar, sin autorización expresa por parte de la Empresa, a un tercero o compañero de trabajo, por cualquier medio, cualquier información que esté bajo su responsabilidad, tales como sistemas, servicios o procedimientos, sea que ésta pueda o no causarle perjuicios a la Empresa o tenga o no el carácter de reservado legalmente, lo que no obsta para denunciar delitos o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes y/o a través de los mecanismos de denuncia y reclamación existentes en la Empresa.

48. Utilizar información confidencial o que no esté autorizada por la Compañía en beneficio propio o de terceros.

49. Violar el compromiso de exclusividad de servicios que se hubiere pactado en el contrato individual de trabajo.

50. Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, descubrimientos, invenciones, informaciones de la Empresa, obtenidas con o sin su intervención o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresa de la Empresa.

51. Realizar cualquier clase de colectas, juegos de suerte y azar, así como realizar negocios personales como cambio de cheques, ventas, préstamos, entre otros, dentro de La Empresa y/o en la jornada de trabajo o bien entre trabajadores, clientes, proveedores o terceros de la Empresa.

52. Hacer y/o solicitar préstamos en dinero a los trabajadores de La Empresa o terceros relacionados de la Empresa; o promover y/o tolerar dichos préstamos al interior de La Empresa que no estén avalados por la misma.

53. Servir de fiador o codeudor a sus compañeros de trabajo, jefes o trabajadores, clientes, accionistas, o terceros con vinculación contractual con la Empresa, bien sea por obligaciones adquiridas al interior de la Empresa o externas.

54. No contestar las llamadas, colgarlas durante su desarrollo, ser descortés, grosero, vulgar o faltar a la confianza y/o negarle deliberadamente un servicio a quien lo requiera de la Empresa o delegado por la empresa en ejercicio de sus labores.

55. Incurrir en un comportamiento actitudinal lejano de la cultura organizacional de la Empresa; esto es, incurrir en actos irrespetuosos o no pacíficos; proferir expresiones vulgares, violentas o injuriosas en contra de los trabajadores de la Empresa, accionistas, proveedores o terceros relacionados de la misma. Lo anterior, involucra el tomar parte en juegos de manos, charlas

vulgares o descalificadoras de las condiciones personales de compañeros, jefes o subalternos o terceros relacionados con la Empresa; que adicionalmente puedan causar daños a las personas o bienes.

56. Desacreditar el buen nombre a la Empresa o sus compañeros con manifestaciones, publicaciones o actos encaminados a tal fin, dentro o fuera de la jornada laboral, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo.

57. Promover o incitar durante el trabajo o dentro de las instalaciones de la Empresa sobre cuestiones relacionadas con política o religión.

58. Promover o participar en altercados, conductas violentas, injurias, ofensas, malos tratos, indisciplina o reñir en cualquier forma en las instalaciones de la Empresa, de sus clientes o proveedores.

59. Realizar cualquier clase o tipo de reuniones no labores en las instalaciones de la Empresa sin la debida autorización, así sea en horas diferentes de trabajo.

60. En caso de que la Empresa le suministre alojamiento a un trabajador(a) para el desarrollo de su labor, no podrá permitir que en ella habiten o pernocten personas distintas a las autorizadas por la Empresa.

61. Incitar al personal para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes o bien las obligaciones y deberes legales, contractuales y reglamentarias que les corresponde de cumplir.

62. Tener tratos que faltan al respeto y al protocolo que debe primar con los clientes, proveedores y entre los compañeros de trabajo.

63. Generar o participar de situaciones que puedan alterar o perturbar el sano y armónico ambiente laboral.

64. Ejercer, coparticipar o tolerar conductas o situaciones de acoso laboral bajo cualquiera de sus modalidades o presentar quejas temerarias.

65. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar; para ejercer o no la libertad de asociación.

66. Amenazar o agredir en cualquier forma a superiores o a compañeros de trabajo, injuriarlos, calumniarlos o difamarlos, calificarlos con apodos, palabras groseras, o actos semejantes, en forma verbal o escrita, y/o redactar, imprimir, costear, publicar o distribuir escritos que contengan esta clase de amenazas o agresiones, injurias, calumnias, difamaciones o cualquier otro comportamiento que vaya en contra de los valores organizacionales y los derechos individuales de las personas.

67. Solicitar información a los clientes o proveedores para obtener provecho de ella.

68. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías promesas de compraventa u otros documentos semejantes ficticios, inconsistentes o que adolezcan de falsedad o que no estén de acuerdo con la ley.

69. Copiar, prestar, o cualquier otra actividad que implique divulgar la información que contengan los informes técnicos o exámenes para validar conocimientos en la Empresa.

70. Distribuir, fijar o hacer circular en el lugar de trabajo, periódicos, hojas, volantes, circulares, carteles o documentos semejantes no ordenados o autorizados por la Empresa.

71. Dar a conocer a personas no autorizadas para el efecto por la Empresa, la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo, herramientas electrónicas o la central telefónica de ésta; o bien instalar en los sistemas de cómputo o herramientas tecnológicas de La Empresa cualquier software que no cuente con la debida licencia otorgada por el fabricante en los términos de ley y sin la previa autorización de la Empresa y monitoreo del personal de tecnología informática designado por la misma

72. Violar sistemas, instrucciones o normas del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; no concurrir a las prácticas de entrenamiento tendientes a evitar incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, o no usar permanentemente los elementos de protección personal.

73. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique los bienes, equipos, edificios u otros elementos de propiedad, tenencia o custodia de la Empresa.

74. Usar el teléfono, los computadores o los elementos tecnológicos suministrados por la Empresa para elaborar, acceder, consultar, reenviar o imprimir material pornográfico o lesivo de la dignidad de las personas.

75. Haber presentado para la admisión o después por cualquier motivo en la Empresa, certificados, diplomas, u otros documentos semejantes, ficticios, falsos, dolosos o adulterados.

76. Expedir certificaciones o constancias con datos irregulares, alterados o inexactos o sin la correspondiente autorización para ello.

77. Se prohíbe especialmente aplicar a determinadas facturas el pago que se hubiere realizado de otras facturas, lo cual da lugar a lo que denomina el Jineteo de Facturas: se pagan unas facturas y se le aplica su pago a otras facturas, ya fuere que estas ya hubieren sido canceladas o también que éstas no hayan sido pagadas o canceladas por los clientes. De igual forma se prohíbe participar de dicha conducta y no informar del conocimiento que se tenga de la misma.

78. Operar, usar o utilizar máquinas, herramientas, vehículos y equipos que no les han sido asignados o para lo cual no esté capacitado, hacer trabajos distintos a los que les han señalado o para una actividad diferente para la cual fue diseñado, sin la debida instrucción; a menos que hayan sido debidamente autorizado por un representante de la Empresa con cargo de autoridad de acuerdo al orden jerárquico para realizar tal actividad y función y previa capacitación.

79. Remover o destruir sin autorización o adulterar material escrito o impreso de las carteleras, tableros y otros sitios destinados por la Empresa para dar información. Así como respecto de cualquier herramienta de trabajo o instalaciones locativas.

80. Dar un uso diferente a los auxilios, préstamos, permisos, licencias, viáticos, beneficios y/o auxilios monetarios que esta de buena fe conceda, a través de los acuerdos colectivos de trabajo o programas de bienestar de la misma.

81. No dar cumplimiento a la reglamentación establecida por la empresa para el otorgamiento de préstamos beneficios o auxilios, lo que incluye no informar a la Empresa la no posibilidad de uno del mismo cuando ya ha sido otorgado, no reintegrando el valor entregado
82. Utilizar el nombre de la Compañía o su posición en ella en beneficio propio o de terceros o para fines distintos para los cuales trabaja que la puedan comprometer o afectar.
83. Realizar acuerdos con clientes, proveedores o terceros relacionados con la Empresa no autorizadas por la misma
84. Ocultar o demorar en la Empresa operaciones contables o registro de negocios.
85. Permitir acceso personal no autorizado a zonas restringidas o donde se guarden documentos, papelería y formatos de la compañía.
86. Solicitar, revelar, copias, distribuir, prestar o arrendar o usar de cualquier forma información de la Compañía, bases de datos, nombres de clientes.
87. Omitir el reporte inmediato de incidentes y accidentes laborales o ambientales a la Empresa, independiente de la gravedad que tenga.
88. Hacer caso omiso de las señales de advertencia, de prohibición o de información, ya sean visuales o auditivas.
89. Usar elementos distractores durante la jornada laboral o en lugares no autorizados; o bien utilizar elementos que generen un riesgo de accidentalidad. o generen contaminación de producto.
90. Alterar, anular o desconocer los sistemas de seguridad de las máquinas y procesos de la Empresa.
91. Limpiar, ajustar o reparar equipos o maquinaria en movimiento.
92. Obstruir el acceso a los lugares donde están ubicados extintores, camillas, señales y salidas de emergencia, y demás medidas de seguridad.
93. Efectuar labores sin tener la formación requerida, especialmente aquellas que son consideradas críticas de ejecución cotidiana (manejo de puentes grúas, y montacargas entre otros) o de alto riesgo (trabajos en alturas, en caliente, energías peligrosas y espacios confinados) para las cuales se requiere competencias y certificaciones específicas.
94. Omitir el uso de los elementos de protección personal requeridos en el desempeño de los oficios u operaciones asignadas y para la ejecución de tareas de alto riesgo o críticas de la ejecución cotidiana.
95. Participar o ayudar en la elaboración, desarrollo, distribución y/o comercializar productos o servicios iguales, similares o conexos a los de la Empresa, ya sea para terceros o para provecho del mismo empleado.
96. Vender, permutar, prestar o negociar en cualquier forma productos, bienes o servicios iguales, similares, conexos o complementarios a los de la Empresa, ya sea para terceros o para provecho propio del mismo Trabajador(a).

97. Promover, permitir o recibir visitas de familiares u otras personas a la Empresa sin la autorización de la misma.
98. Demorarse más del tiempo normal y necesario en cualquier acto o diligencia que la Empresa le haya ordenado o para lo cual le haya concedido permiso, dentro o fuera de la Empresa, o del tiempo que tiene asignado para el descanso.
99. Dar informes no veraces o darlos falsos o inexactos.
100. Hacer mal uso de los sanitarios, lockers o sitios de descanso o zonas comunes entre otros; así como violar las normas, procedimientos y horarios establecidos para el uso de los mismos.
101. Dormir, descansar, comer o realizar otras actividades en horarios o sitios no autorizados para ello, o jugar durante las horas y sitios de trabajo.
102. Fumar dentro de las instalaciones de la Empresa o en áreas de trabajo anexas y conexas donde esté prohibida dicha actividad conforme con la legislación vigente.
103. El ingreso y uso de cámaras fotográficas, video grabadoras o celulares a la zona operación u otras áreas de la Compañía a menos que esté autorizado para ello.
104. Demorar, no hacer o hacer inadecuadamente o inoportuna la presentación de las cuentas y los respectivos reembolsos de las sumas que haya recibido para realizar su labor, gastos de viaje, viáticos, gastos de representación, etc.
105. Desviar o modificar el recorrido de la ruta establecido por la Empresa para el vehículo y para el desarrollo de sus funciones asignado, sin previa autorización del jefe.
106. Incurrir en cualquier desatención o mal servicio al cliente o proveedores que pueda ocasionar quejas por parte de estos.
107. Incurrir en conductas injustificadas que dilaten o impidan el desarrollo normal del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, o bien el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de la entidad competente.
108. Incurrir en conductas injustificadas que dilaten o impidan el desarrollo normal del proceso de reconocimiento de la pensión de vejez tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual.
109. Utilizar información y documentación de la Empresa para gestionar asuntos no autorizados por la misma o que corresponden a otros procesos al interior de la misma.
110. Distribuir o insertar publicaciones que conlleven agravios personales a los directivos de la Empresa y sus Trabajadores que lesione el buen nombre, la dignidad y derechos individuales.
111. Autovenderse productos o hacer los registros de venta, entrega o recaudo para sí mismo o para un tercero distinto del verdadero cliente.
112. Incumplir las normas impartidas para hacer uso del servicio de alimentación establecidas por la Empresa.

113. Ocultar información que la Empresa deba conocer a fin de evitar la generación de riesgos o perjuicios.

114. Realizar conductas que generen riesgo de contaminación en la Empresa, como productora de alimentos.

115. Marcar con letreros o alterar la ropa de trabajo o dotación suministrada por la Empresa.

116. Las demás que resulten de la naturaleza misma de la labor, del contrato de trabajo, de la ley, de este mismo reglamento y/o de los diversos estatutos y normas de la Empresa.

CAPITULO XIII APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTÍCULO 84. APLICACIÓN. La EMPRESA no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o contrato de trabajo (Artículo 114, CST).

PARÁGRAFO: Para la calificación de las faltas y la determinación de la gravedad o levedad de estas, LA EMPRESA o a quien ésta designe para ello, tendrá en cuenta los siguientes criterios de graduación:

1. La afectación en la prestación del servicio en LA EMPRESA.
2. El impacto y la trascendencia de la falta.
3. La reincidencia de la falta.
4. El perjuicio generado a los clientes
5. La modalidad y circunstancias de atenuación y agravación en las que se cometió la falta.

ARTÍCULO 85. FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. Se establecen las siguientes clases de faltas, el procedimiento para su aplicación, no obstante, lo anterior, se debe realizar la ponderación de la gravedad de la conducta para aplicación como falta leve o grave, de conformidad con el artículo anterior:

FALTAS	PRIMERA VEZ	SEGUNDA VEZ	TERCERA VEZ
1. Retardo injustificado a la hora de entrada al trabajo.	Llamado de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación del Contrato de trabajo
2. Faltas de trabajo total, parcial o de 1 día injustificadas.	Llamado de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación del Contrato de trabajo
3. No seguir con la programación y orden estipulado de los procesos por la empresa.	Llamado de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación del Contrato de trabajo
4. Salir de las dependencias de la empresa, durante horas de trabajo, sin previa autorización.	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación del Contrato	
5. Abandonar el puesto de trabajo sin que haya sido reemplazado por el compañero	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo

y sin dar aviso oportuno al jefe inmediato o durante la jornada de trabajo			
6. Practicar juegos de manos dentro de las dependencias de la empresa, o en el desempeño de las funciones	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
7. No atender oportuna, cortes y eficientemente al cliente, tratarlo mal o en forma descuidada.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
8. La no utilización correcta de los implementos de seguridad industrial proporcionados por la empresa.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
9. Incumplir sin justa causa las órdenes de su superior siempre que éstas no lesionen su dignidad.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días
10. Fumar dentro de las instalaciones de la empresa, vehículos, instalaciones de clientes y otros lugares que tengan relación directa con la empresa.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
11. Hacer trabajos distintos a su oficio dentro de la empresa, sin la debida autorización.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
12. Guardar las herramientas o materiales de trabajo en lugares distintos a los determinados para el efecto	Llamada de atención escrita	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
13. Presentar faltantes o sobrantes en aquellos casos en que el trabajador tenga a su cargo el manejo de inventario, productos, dinero o valores de la empresa. Para el cargo que tenga por función la facturación, asesoría comercial y negociación por las cuales se realicen facturas de manera incompleta, ventas de productos no estipulados, mala asesoría al cliente o cuyos datos no coincidan con la realidad jurídica, código de referencia, precio de venta, equivocaciones en precios o inadecuada identificación del cliente o de sus productos generando con esto	Suspensión hasta por 3 días	Terminación del Contrato de trabajo	

correcciones o vicios que impidan su adecuado cobro o recaudo.			
14. Omitir o consignar datos inexactos en los informes, cuadros, relaciones, balances, asientos que se presenten o requieran los superiores a fin de obtener decisiones o aprobaciones que se hagan en consideración a dicha inexactitud	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo	
15. Usar o conservar herramientas o equipos que no le hayan sido asignadas.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
16. Contribuir a hacer peligroso el lugar de trabajo por no cumplir con normas de Seguridad Industrial.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo	
17. Presentarse a trabajar en estado de alicoramiento o algún tipo de efecto alucinógeno que altere la concentración y por ende el desempeño de su labor. Para ello la empresa lo sustentará por medio de testigos.	Llamado de atención y carta remitente a EPS	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
18. Perder el tiempo, ocuparse de cosas distintas, interrumpir el trabajo a otros.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
19. Hacer mal uso, destruir o dañar los objetos de la empresa, implementos de seguridad o de sus compañeros.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
20. Reincidir en errores en la elaboración de facturas, recibos o pagos, hasta por la tercera vez en un periodo máximo de seis meses, aun en el caso de no haber causado perjuicio económico a la empresa.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días
21. Hacer afirmaciones falsas o maliciosas, rumores o chismes sobre la empresa, sus trabajadores, sus productos o servicios.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días
22. Violar las normas de higiene y seguridad industrial.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
23. Entrar a sitios prohibidos por la empresa sin autorización.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3	Suspensión hasta por 7 días

		días.	
24. Dejar máquinas y equipos encendidos al terminar la jornada de trabajo.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
25. Negarse a trabajar de acuerdo con los métodos y sistemas implantados por la empresa o no atender u observar estrictamente las órdenes o instrucciones impartidas por la empresa en memorandos, circulares o medios análogos.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
26. Incurrir en errores debido a descuidos que ocasionen daños o afecten la seguridad material del equipo, pero que incurran en gastos o perjuicios a la empresa.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
27. Faltar al respeto a su superior o compañeros de trabajo, física o verbalmente.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
28. Dormirse en horas de trabajo.	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
29. Ocultar faltas cometidas contra la empresa por algún trabajador.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
30. No informar oportunamente sobre posibles errores en la liquidación de algún pago.	Suspensión hasta por 7 días, y devolver el dinero o se descontará en la próxima quincena, completamente.	Terminación del Contrato de trabajo	
31. Descuadrarse en la caja.	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
32. Manejar los descuentos especiales sin previa autorización.	Llamada de atención escrita	Suspensión hasta por 3 días	Suspensión hasta por 7 días
33. Pedir mercancía y/o insumos a un proveedor sin previa autorización escrita.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo	
34. Entregar mercancía sin permiso, remisión o factura a terceros.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo	
35. Utilizar más tiempo del establecido para Desayunar, Almorzar y tomar el algo o la merienda.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación de contrato de trabajo
36. No usar el uniforme en forma	Llamada de	Suspensión	Terminación de

indicada, ordenada y limpia.	atención	hasta por 3 días.	contrato de trabajo
37. No utilizar el teléfono de acuerdo con la labor desempeñada.	Llamada de atención	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación de contrato de trabajo
38. No reportar inmediatamente las incapacidades de acuerdo con el procedimiento y plazo establecidos en el reglamento interno de trabajo.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación de contrato de trabajo
39. Pronunciar expresiones vulgares o deshonestas en el lugar de trabajo e irrespetar en cualquier forma a sus superiores, compañeros de trabajo o clientes y/o usuarios de la empresa.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
40. No presentar las incapacidades para trabajar así sea de un (1) día dentro de la misma quincena respectiva (1 – 15 y del 16 al 30) de ocurridas estas. Las incapacidades deben ser emitidas por la EPS respectiva para ser admitidas.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
41. Utilizar la red de internet dispuesta para la empresa tanto en lo relativo a la red como al envío o recepción de mensajes para fines distintos a los propios del desempeño en su cargo o darle cualquier uso inmoral.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
42. Ingresar CD u otros dispositivos para compartir o grabar información.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
43. Suministrar a extraños, sin autorización expresa de las directivas de la empresa, datos relacionados con la organización interna de la misma o respecto de sus sistemas, servicios o procedimientos, o de sus clientes.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
44. Violar el compromiso de exclusividad de servicios que se hubieren pactado en el contrato individual de trabajo, prestando servicios profesionales a terceros o a clientes de la empresa o	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	

desviar la clientela de la empresa hacia competidores de esta.			
45. Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, descubrimientos, inventos, informaciones de la empresa, obtenidas con o sin su intervención o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresa de las directivas de la empresa.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
46. No dar respuesta en la fecha estipulada para ellos a los reportes, informes o requerimientos de cualquier índole solicitados por un superior.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
47. Suspender labores para conversar o tratar asuntos ajenos al trabajo.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
48. Negarse a laborar en el turno que en cualquier momento le asigne la empresa sin justa causa	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
49. El incumplimiento a los memorandos, circulares y directrices de carácter informativo.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
50. Ingresar catálogos y revistas para venta de productos y artículos personales	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
51. Utilización de los recaudos de cartera para sufragar cualquier tipo de gasto no autorizado o personal.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
52. Presentar descuadres en el manejo de inventario, para quienes lo manipulan.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
53. Confiar a otro empleado el manejo de vehículos, instrumentos, elementos y valores que le hubieren sido confiados por la empresa, sin previa autorización de su superior inmediato.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días	Terminación del Contrato de trabajo
54. No controlar permanentemente el inventario de la mercancía presentando reiteradamente faltantes.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo

55. Incitar al personal de empleados para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
56. Adulterar las tarjetas y/o cualquier medio utilizado por la empresa para el control de entrada y salida o marcar la de otro u otros empleados, o presionar a la persona encargada para que efectúe cambios en el registro de tiempo.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
57. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las maquinas, edificios o salas de trabajo.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
58. Utilizar información confidencial o que no esté autorizada por la empresa, en beneficio propio o de terceros.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
59. No dar aviso oportuno a la empresa en los casos de faltas al trabajo.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
60. Mantener en su poder cualquier clase de sustancia prohibida por la ley.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
61. Trabajar sin la debida presentación personal, dada la actividad que le corresponde desarrollar en la empresa.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
62. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías, promesas de compraventa u otros documentos semejantes ficticios o que adolezcan de veracidad.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
63. Mantener en su poder o instalar en los computadores de la empresa, o en uno de su propiedad que se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa, cualquier software que no cuente con la debida licencia otorgada por el fabricante en los términos de ley.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.

64. Instalar software en los computadores de la empresa, así este cuente con la licencia otorgada por el fabricante en los términos de ley, sin la autorización escrita de Gerencia.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
65. Dar a conocer a personas no autorizadas para el efecto por la empresa, la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo de esta.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo	
66. Dar mala atención a los clientes: Ser descortés, grosero, déspota, vulgar o faltar a la confianza y/o negarse deliberadamente a un servicio.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
67. Utilizar cualquier clase de juegos en los computadores destinados para el cumplimiento de las funciones.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
68. Tener tratos que faltan al respeto y al protocolo que debe primar con los clientes y entre los compañeros de trabajo.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
69. Generar corrillos y/o bullicio dentro de las instalaciones de la empresa.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
70. Tramitar documentos que presenten errores en la facturación o que no hayan cancelado efectivamente los anticipos requeridos.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
71. Incumplir las políticas definidas por la empresa en el manual de políticas y procedimientos de la compañía.	Llamada de atención escrita.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.
72. No devolver la mercancía entregada en consignación o demostración dentro del plazo estipulado por la empresa para ello.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
73. Incumplir con el perfil de cargos y funciones.	Suspensión hasta por 3 días.	Suspensión hasta por 7 días.	Terminación del Contrato de trabajo
74. Afectar el ambiente laboral con cualquier conducta derivada de una relación familiar o sentimental entre colaboradores comprometiendo	Suspensión hasta por 3 días.	Terminación de contrato de trabajo.	

la imagen de la empresa o involucrando negativamente a otros trabajadores de la compañía			
--	--	--	--

PARÁGRAFO 1: La violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en el pacto o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o en el presente reglamento, da lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte de **LA EMPRESA**. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria la compañía dará oportunidad de ser oído al trabajador culpado, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

PARÁGRAFO 2: Se deja expresa constancia que el empleador ha puesto en conocimiento de los trabajadores el cuadro donde se contempla la escala de faltas y sanciones disciplinarias y no ha habido objeción alguna por parte de éstos. (Según sentencia C – 934 de septiembre de 2004).

CAPÍTULO XIV

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 86. PROCEDIMIENTO PREVIO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar oportunidad de ser oído al trabajador inculcado. Se le podrá brindar al empleado al inicio de la audiencia, que asista en compañía de un testigo y será su decisión aceptarlo o no, sin que, por el hecho de no aceptarlo, implique invalidez o ineficacia de la audiencia.

Una vez conocido el hecho por parte de LA EMPRESA, se le entregará al trabajador una notificación a descargos que describe los hechos, incumplimientos contractuales o reglamentarios y las pruebas en poder de la compañía.

Dicha notificación podrá ser entregada al trabajador a través de un mensaje de datos que dé fe que el TRABAJADOR ha recibido dicha citación, por lo cual se podrá enviar un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, hasta el mismo mecanismo que emplee la compañía para realizar comunicaciones internas. Se entenderá toda la trazabilidad de conformidad con la Ley 527 de 1999.

En caso de que LA EMPRESA opte por entregar la citación por escrito y si entregada la notificación al empleado éste se negare a firmar, quien hace la notificación hará firmar la copia de esta por dos testigos, haciendo constar la negativa del empleado a recibir o firmar la copia de la comunicación. De esta manera se entenderá para todos los efectos legales y reglamentarios surtida la notificación de la resolución tomada por LA EMPRESA sobre el particular.

Si el empleado no se presenta en el día y a la hora fijada para realizar la audiencia de descargos, se entiende que acepta los hechos, motivo por el cual, la persona que vaya a realizar la audiencia de descargos dejará constancia respectiva en el acta de descargos firmándola ante un testigo.

Si luego de realizada la audiencia de descargos el empleado se niega a firmar el acta respectiva, tendrá plena validez el hecho que un testigo presente en la audiencia afirma que el contenido de la misma obedece a lo sucedido en tal reunión y que luego de haberse leído, el empleado escuchado en audiencia se negó a firmar.

La audiencia de descargos se hará constar en el acta correspondiente, la cual, igualmente se podrán solicitar las pruebas conducentes para una mejor calificación y esclarecimiento de los hechos y se procederá aplicar la sanción a que hubiere lugar de acuerdo con este reglamento. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.

Se implementará el procedimiento ordenado por la ley 2466/2025 el cual modifica el artículo 115 del código sustantivo del trabajo con el siguiente procedimiento:

1. Comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador o trabajadora.
2. La indicación de hechos, conductas u omisiones que motivan el proceso, la cual deberá ser por escrito.
3. El traslado al trabajador o trabajadora de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas u omisiones del proceso.
4. La indicación de un término durante el cual el trabajador o trabajadora pueda manifestarse frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa el cual en todo caso no podrá ser inferior a 5 días. En caso de que la defensa del trabajador frente a los hechos, conductas u omisiones que motivaron el proceso sea verbal, se hará un acta en la que se transcribirá la versión o descargos rendidos por el trabajador.
5. El pronunciamiento definitivo debidamente motivado identificando específicamente la(s) causa(s) o motivo(s) de la decisión.
6. De ser el caso, la imposición de una sanción proporcional a los hechos u omisiones que la motivaron.
7. La posibilidad del trabajador de impugnar la decisión.

ARTÍCULO 87. EFECTOS DE LA NO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior Artículo (Artículo 115 del C.S. del T).

CAPITULO XX

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 88. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

Por parte del Empleador:

1. El haber sufrido engaño por parte del Trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el Trabajador en sus labores, contra el Empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.
3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el Trabajador fuera del servicio, en contra del Empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, vigilantes o celadores.
4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia

que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.

2. Todo acto inmoral o delictuoso que el Trabajador cometa en el lugar de Trabajo o en el desempeño de sus labores.
3. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al Trabajador de acuerdo el Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o Reglamentos.
4. La detención preventiva del Trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.
5. El que el Trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.
6. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del Trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del Empleador.
7. La sistemática inexecución, sin razones válidas, por parte del Trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.
8. Todo vicio del Trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.
9. La renuencia sistemática del Trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del Empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
10. La ineptitud del Trabajador para realizar la labor encomendada.
11. El reconocimiento al Trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.

Por parte del Trabajador:

1. El haber sufrido engaño por parte del Empleador, respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el Empleador contra el Trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del Empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste.
3. Cualquier acto del Empleador o de sus representantes que induzca al Trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el Trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el Empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el Empleador al Trabajador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del Empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia del Empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquél para el cual se le contrató.
8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al Empleador, de acuerdo con los artículos el Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o Reglamentos.

PARÁGRAFO: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

ARTÍCULO 89. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del Empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del Trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:

1. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.
2. En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará conforme la ley lo establezca.

CAPITULO XXI

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES QUE LE INCUMBEN A LOS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS ENCAMINADAS A EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

ARTÍCULO 90. La Compañía tiene implementada una política encaminada a evitar el lavado de activos y la financiación al terrorismo. En consideración a lo anterior, entiéndase para todos los efectos incorporada dicha política al presente Reglamento Interno, así como las normas que regule dicha figura, siendo deber de los trabajadores conocer y practicar la misma.

ARTÍCULO 91. Toda persona que se encuentra vinculada laboralmente y de manera directa con La Compañía, estará en la obligación de cumplir con lo establecido en la normatividad legal, que tiene como finalidad evitar todo tipo de actos relacionados con el lavado de activos y la financiación al terrorismo.

ARTÍCULO 92. El trabajador(a) que por cualquier causa se entere de situaciones que pudieran implicar a la empresa, a sus socios o a sus compañeros de trabajo en una situación relacionada con el lavado de activos y la financiación al terrorismo, deberá informarlo inmediatamente tanto a los representantes de la Empresa como a las autoridades del ramo para que se adelanten las investigaciones del caso.

ARTÍCULO 93. El trabajador(a) adelantará todas las acciones tendientes a evitar que terceros, prevaliéndose de la relación contractual que pudieran tener con La Empresa, desplieguen acciones encaminadas al lavado de activos o a la financiación al terrorismo con dineros de su propiedad.

ARTÍCULO 94. El trabajador(a) al servicio de La Empresa, se abstendrá de desarrollar, en ejecución de sus labores o aún por fuera de ellas, actividades cuya finalidad sea el lavado de activos y la financiación al terrorismo.

CAPITULO XXII

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES QUE LE INCUMBEN A LOS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL USO DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TABAQUISMO EN LOS LUGARES DE TRABAJO

ARTÍCULO 95. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL USO, PORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA).

La Empresa tiene implementada una Política de prevención y control del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas (spa) con el fin de evitar el uso, porte y distribución de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y tabaquismo en los lugares de trabajo. En consideración a lo anterior, entiéndase para todos los efectos incorporada dicha política al presente Reglamento Interno, así como las normas que regule dicha figura.

ARTÍCULO 96. A través del desarrollo del Programa de Prevención del Uso de las Sustancias Psicoactivas (SPA) en los Lugares de trabajo y en aras del cumplimiento legal al respecto, se establecen las siguientes obligaciones y prohibiciones al Trabajador respecto del presente asunto:

1. Queda prohibido utilizar, ingerir o distribuir sustancias psicoactivas o alcohólicas en nuestros ambientes de trabajo.
2. Se prohíbe a los empleados la distribución, venta, consumo o estar bajo influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas o narcóticos, en las instalaciones de la empresa.
3. No está permitida la automedicación de aquellas sustancias con efectos sobre el Sistema Nervioso Central que puedan afectar el desempeño seguro en el trabajo, a menos que sean parte de un tratamiento médico, en cuyo caso el trabajador deberá notificar oportunamente a su Jefe inmediato, para adoptar las medidas de seguridad pertinentes.
4. El Programa está dirigido a todos los empleados de la Empresa.
5. La Empresa desarrollará actividades de sensibilización en el tema, orientados a fomentar un estilo de vida laboral saludable, que redunde en la mejora de los ambientes de trabajo y de la calidad de vida de los trabajadores.
6. Compañía efectuará, si lo considera necesario, inspecciones y pruebas, con el consentimiento de la persona y en cualquier momento, con el fin de supervisar el cumplimiento de la presente política.
7. El trabajador(a) deberá aceptar la práctica de los exámenes y controles ordenados por la Empresa con el fin de determinar el consumo de alcohol y drogas. El impedir su práctica se considera falta grave y por lo tanto justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.
8. La Compañía podrá implementar controles de acceso a sus instalaciones, los cuales le permitirán restringir el ingreso de sustancias psicoactivas. El trabajador(a) previo a su ingreso a la misma, deberá cumplir con los procedimientos establecidos para dicho fin. Tales prescripciones no podrán afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador(a).
9. La Empresa dará cumplimiento a la normatividad vigente que prohíba el consumo de cigarrillo en áreas cerradas.
10. Todos los Trabajadores deben notificar al Jefe inmediato acerca de casos de venta, distribución, posesión o consumo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y tabaco en las instalaciones de la Empresa.

11. La persona que incite y promueva el consumo será sancionada de acuerdo con el procedimiento establecido y difundido por la Compañía.

CAPÍTULO XXIII GÉNERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

ARTICULO 97. La compañía, en un enfoque de la dignidad humana, es un ambiente de respeto, nula tolerancia a la violencia, a la discriminación y, de todos los actos lesivos que afectan moral, psicológica y físicamente a las personas, en relación con el género, el sexo, la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Por lo cual, el presente capítulo buscará dos objetivos. El primero será: Acciones netamente de prevención. Segundo será: Rutas de acción a través del Comité de Convivencia Laboral.

CAPÍTULO XXIV LEY 1010 DE 2006 MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

ARTICULO 98. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un Empleado o Trabajador por parte de un Empleador, un Empleador o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo.

ARTÍCULO 99. CAMPO DE APLICACIÓN. El acoso laboral sólo puede predicarse respecto de aquellas personas con las cuales el Empleador tiene contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, no puede predicarse respecto de Trabajadores o empleados de contratistas, proveedores, visitantes o clientes de la empresa.

ARTÍCULO 100. El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades:

1. **Maltrato laboral.** Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o Trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
2. **Persecución laboral:** toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o Trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
3. **Discriminación laboral:** todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
4. **Entorpecimiento laboral:** toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retrasarla con perjuicio para el Trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de la empresa, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
5. **Inequidad laboral:** Asignación de funciones a menosprecio del Trabajador.
6. **Desprotección laboral:** Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la

seguridad del Trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el Trabajador.

ARTÍCULO 101. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

1. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo;
4. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;
5. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
2. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;
3. las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
4. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
5. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;
6. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás Trabajadores o empleados;
7. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;
8. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor;
9. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
10. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
11. En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral denunciado.

ARTÍCULO 102. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
2. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional;
3. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
4. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa, cuando sean

necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la misma;

5. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo.
6. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los Reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

ARTÍCULO 103. CONDUCTAS ATENUANTES. Son conductas atenuantes del acoso laboral:

1. Haber observado buena conducta anterior.
2. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso dolor.
3. Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias.
4. Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.
5. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.
6. Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno.
7. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual.

ARTÍCULO 104. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Son circunstancias agravantes del acoso laboral:

1. Reiteración de la conducta;
2. Cuando exista concurrencia de causales;
3. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.
4. Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe.
5. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo;
6. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad;
2. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable;
3. Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.

ARTÍCULO 105. SUJETOS.

1. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral:

- a) La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo;
- b) La persona natural que se desempeñe como Trabajador.

2. Pueden ser sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral:

- a) Los Trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado;
- b) Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos.

3. Pueden ser sujetos partícipes del acoso laboral:

- a) La persona natural que como Empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral.
- b) La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los Inspectores de Trabajo.

ARTÍCULO 106. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en el que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al Empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible.

ARTÍCULO 107. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas, podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral.

ARTÍCULO 108. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO LABORAL. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

1. Como falta grave.
2. Con terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del Trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del C.S. del T.
2. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el Empleador que lo tolere.
3. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos laborales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del Empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al Trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los Empleadores.
4. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del Trabajador.
5. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo

o un subalterno.

ARTÍCULO 109. GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS. A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las siguientes garantías:

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios descritos en el presente Reglamento, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.
2. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos.

Parágrafo. Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley.

Parágrafo. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo conforme a las leyes, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral.

ARTÍCULO 110. TEMERIDAD DE LA QUEJA DE ACOSO LABORAL. Cuando, a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos.

ARTÍCULO 111. CADUCIDAD: Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en tres (3) años después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas enunciatas en este Reglamento.

ARTÍCULO 112. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento:

1. La persona que se considere afectada por una conducta de acoso laboral, deberá informar de inmediato, a su elección, al superior jerárquico, o al Gerente General o a la persona que este designe para tales efectos, sobre los hechos constitutivos de acoso laboral.
2. La denuncia, que tendrá tratamiento confidencial, podrá interponerse por escrito ante el superior inmediato, quien deberá trasladarla de la empresa. Si su reclamo no fuere atendido por éste, o no se conformare con la decisión, podrá insistir en su reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía en orden ascendente, sobre la persona ante quien primero formuló el reclamo.
3. El denunciante deberá acreditar alguna prueba verosímil de la situación, siempre y cuando sea posible.
4. El Gerente llamará a descargos a la persona acusada, e igualmente oír al denunciante en los casos en que sea necesario, con el fin de que éste amplíe su versión de los hechos.
5. Con posterioridad a los procedimientos antes indicados, el Empleador decidirá si impone una sanción disciplinaria, y cuál de las dispuestas en este Reglamento.

PARÁGRAFO. En todo caso, el Empleador propenderá por implementar medidas efectivas de prevención del acoso laboral, y en tal sentido e independientemente de la decisión que tome,

facilitará instancias de conciliación frente a los casos planteados, de los cuales dará traslado confidencial al Comité de Convivencia Laboral, para que éste determine planes de acción orientados a que esta situación no se vuelva a presentar.

ARTÍCULO 113. Medidas preventivas de Acoso Laboral. Las siguientes, son las medidas preventivas y correctivas que el Empleador, ha decidido poner en vigencia para prevenir y corregir un eventual acoso laboral en la empresa, bajo sus diferentes modalidades:

1. Reunión informativa donde se explicará la Ley 1010 de 2006 a los supervisores, jefes de producción, encargados de área, jefes de seguridad y salud en el Trabajo y representantes de los Trabajadores en el Pacto Colectivo de la empresa.
2. A los Trabajadores y empleados que ingresen por primera vez a la empresa se les hará conocer y se les explicará la Ley 1010 de 2006 en la etapa de inducción.
3. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma bipartita, por un representante de los Trabajadores y un representante del Empleador o su delegado. Este comité se denominará "Comité de Convivencia Laboral". De conformidad con la Resolución 652 y 1356 de 2012 (Emitida por el Ministerio de Trabajo), la empresa tendrá un Comité de Convivencia Laboral, integrado por dos (2) miembros, un (1) representante del empleador y uno (1) de los trabajadores. Los integrantes del Comité deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los últimos seis (6) meses anteriores a su conformación.

La empresa designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. El período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación de este, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación.

El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:

1. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
2. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
3. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
4. Formular las recomendaciones que se estimen pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameriten.
5. Hacer las sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de

- manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieran mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
6. Atender las conminaciones preventivas que formulen los inspectores de trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimen pertinentes.
 7. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
 8. Este comité se reunirá por lo menos 4 veces al año, y designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizarán los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
 9. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido convivente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.
 10. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o Trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente Reglamento.
 11. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.
 - i. Dentro de las relaciones laborales cada que un Trabajador o directivo que se dirija a su superior, subalterno o compañero de trabajo, lo hará por su nombre.
 - ii. Toda observación relacionada con el desempeño laboral, se realizará en privado, bien sea en forma verbal o escrita.
 - iii. Toda alusión a la vida privada de los Trabajadores no podrá ser ventilada en público, por ninguna persona que por cualquier motivo conozca de ella.
 - iv. El Empleador, realizará un diagnóstico cada año del clima laboral, con el objeto de implementar correctivos y evitar posibles conductas que eventualmente pudieran constituir acoso laboral.
 - v. El Empleador generará espacios de discusión y sensibilización sobre aquellos asuntos que afecten o puedan afectar el ambiente laboral y la estabilidad emocional de sus empleados.

PARÁGRAFO 1. Son características del acoso laboral:

1. Se debe presentar una o varias de las conductas tipificadas como acoso laboral por la ley.
2. La conducta debe ser persistente, continuada y sistemática.
3. Debe haber intención de intimidar o amedrentar.

PARÁGRAFO 2. Para evitar el abuso de la norma concebida para proteger al trabajador, el artículo 8 de la LEY 1010 de forma expresa señala las conductas que no constituyen acoso laboral:

1. Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las Fuerzas Públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida;
2. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos.

3. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional.

CAPÍTULO XXV

SOBRE LAS CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA EN RAZÓN AL GÉNERO, SEXUALIDAD DIVERSIDAD Y AL PLURALISMO

ARTÍCULO 114. ARTÍCULO 1- OBJETO. Aprobar y adoptar el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Seguimiento de los casos de violencias sexuales y violencias basadas en género en la compañía, con el fin de ofrecer lineamientos y procedimientos para la prevención, detección, atención y seguimientos a los casos de las personas víctimas vinculadas directas o indirectamente con la compañía, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 115. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente aplican a quienes integran la compañía HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. Las rutas establecidas, se activarán cuando las conductas de violencia de género o de violencia sexual (Ley 1257 de 2008), se presenten en cualquier instalación de la compañía, en espacios en los cuales se participe en actividades la organización o se actúe en virtud de la vinculación con la organización o en representación del mismo. Aplica también cuando la conducta se efectuó en espacios virtuales o ajenos a la organización, siempre que la persona victimizada pertenezca como empleado.

ARTICULO 116. IMPLEMENTACIÓN. Difundir y socializar el Protocolo de prevención, detección, atención y seguimiento de violencias sexuales y violencias basadas en género, a través de los Directivos y líderes de procesos, implementando acciones de prevención que contribuyan al conocimiento, entendimiento y apropiación del protocolo y rutas de atención integral por parte de los trabajadores, contratistas y clientes.

ARTICULO 117. CREACIÓN PROTOCOLO. Para hacer operativo el protocolo establecido por la presente y garantizar la eficacia en la prevención, detección, atención y restablecimiento de los derechos de las víctimas de violencia, se asigne al responsable del siguiente protocolo al profesional de Gestión Humana de la compañía.

ARTICULO 118. OBJETIVO. El responsable del presente protocolo de Prevención, Detección, Atención y Seguimiento de las Violencias Sexuales y Violencias Basadas tendrá por objetivo coordinar las acciones de la compañía, para la respuesta técnica, operativa y articulada para promover una vida libre de violencias sexuales y violencias basadas en género.

ARTICULO 119. NATURALEZA Y ALCANCE. El responsable del presente protocolo de Prevención, Detección, Atención y Seguimiento de las Violencias Sexuales y Violencias Basadas en Género, dado su carácter institucional, será de naturaleza preventiva, promoverá acciones para garantizar la protección de los derechos de los grupos etarios que puedan ser potenciales víctimas, analizará las quejas interpuestas ante este órgano de manera directa o por remisión: procederá a verificar si la conducta relacionada en la queja se constituye en alguna forma de violencia sexual o violencia basada en género y se encargará de activar la ruta de atención que corresponda. En ese sentido, el área de Gestión Humana garantizará el cumplimiento de manera objetiva, interdisciplinaria, confidencial, con especial cuidado de la dignidad humana que merece la atención de las personas involucradas en estas situaciones para prevenir la revictimización.

Parágrafo: si la conducta da lugar a una posible sanción disciplinaria, el caso será remitido a la autoridad competente sin perjuicio de las acciones legales y de salud correspondientes a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.

ARTICULO 120. COMPETENCIA. En caso de una falta disciplinaria, el responsable del presente protocolo de Atención y Seguimiento de las Violencias Sexuales y Dolencias Basadas en Género, realizará las investigaciones disciplinarias pertinentes. En caso de que la conducta se tipifique como delito de manera inmediata y urgente, se activará la ruta de atención externa ante la autoridad competente.

ARTICULO 121. FUNCIONES. Son funciones del responsable del presente protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de las Violencias Sexuales y Violencias Basadas en Género, en cumplimiento del objeto de la presente:

1. Realizar acciones de prevención, atención y seguimiento en relación con las violencias sexuales y violencias basadas en género que afecten a miembros de la compañía.
2. Diseñar, ejecutar, remitir y hacer seguimiento a los planes de trabajo de cada caso de violencia reportado y detectado, garantizando los derechos y voluntad de la (s) víctima (s).
3. Revisar las normas vigentes en materia de violencias sexuales y violencias basadas en género, a efecto de proponer eventuales ajustes o modificaciones tendientes a que las mismas se cumplan en las políticas la compañía. De igual, forma, hacer revisiones y ajustes al presente protocolo.
4. Presentar informes anuales a la Junta Directiva.
5. Las demás funciones necesarias para cumplir con el objeto de la presente.

Parágrafo 1. El responsable del presente protocolo deberá contar y asumir un proceso de actualización permanente en materia de enfoques de género, diferencial, derechos de las mujeres, orientaciones e identidades de género no heteronormativas, verdad, justicia y reparación y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Parágrafo 2. El responsable del presente protocolo podrá invitar a las sesiones a personas expertas en temas específicos, cuando el tema sobrepase sus conocimientos o experiencias.

Parágrafo 3. El responsable del presente protocolo deberá estar articulado constantemente con las diferentes instancias de control y sanción disciplinaria y penal de acuerdo a la normatividad vigente y contará con su propio reglamento de funcionamiento.

Parágrafo 4. La delegación deberá ser realizada mediante comunicación interna.

ARTICULO 122. PROCEDIMIENTO. El responsable del presente protocolo dentro de su actuación deberá acompañar, desarrollar y velar por el cumplimiento de las tres etapas que se presentan a continuación para la detección, atención y seguimiento de casos de violencias sexuales y violencias basadas en género:

EN LA ETAPA PRELIMINAR

1. Recibir las quejas o denuncias que se generen a través del correo electrónico bleisorpqr@gmail.com
2. Custodiar la información recibida, atender y trasladar la misma para la atención de los casos allí referenciados.
3. Compilar y documentar la información con relación a la queja o denuncia recibida por los

canales descritos anteriormente y establecer la situación sujeta a análisis y seguimiento.

4. Una vez el responsable del presente protocolo tiene conocimiento de la queja o la denuncia, convocara a sesión extraordinaria en la inmediatez para ampliar lo denunciado.
5. Una vez el responsable del presente protocolo tiene conocimiento de la queja o la denuncia, se tomarán las decisiones y recomendaciones correspondientes y se tendrán en cuenta las siguientes condiciones en caso de que se presenten:
 - a. El responsable del presente protocolo para el cumplimiento y seguimiento del Protocolo, en todo caso, tendrá (3) tres días hábiles adicionales contados desde el día de recepción de la denuncia o queja, para analizar los hechos remitidos, y en correspondencia establecer las recomendaciones de las acciones a seguir según los lineamientos del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Seguimiento, así como, el traslado de la denuncia a las entidades y autoridades competentes para su investigación y acompañamiento de la víctima.
 - b. La recomendación sobre el procedimiento a seguir debe conllevar acciones de mediación y reparación pedagógica en el marco de los principios, acciones y procedimiento propuestos por la justicia restaurativa, garantía de no repetición y de acción sin daño.
 - c. Una vez emitidas las recomendaciones del suceso, tramitará la acción disciplinaria o la denuncia penal para que adelante la investigación correspondiente en el marco de los principios, acciones y procedimientos establecidos en el del presente protocolo, la normativa vigente, siempre en garantía del debido proceso.
 - d. Realizar el seguimiento de las acciones recomendadas frente a las instancias disciplinarias y/o penales de cada estamento.
 - e. El responsable del presente protocolo debe suscribir y mantener actualizadas las actas de confidencialidad frente a los hechos y las personas relacionadas con los casos de violencias basadas en género, así como de les personas que asistan a las sesiones ordinarias y extraordinarias como invitadas.

En la etapa de seguimiento.

1. Todo caso de violencias sexuales y violencias basadas en género causado a personas de la compañía, bien sea trabajadores, contratistas, entre otros.
2. El seguimiento se realizará a través del plan diseñado por el responsable del presente protocolo para cada caso y no podrá superar los seis (6) meses siguientes a la recepción de la queja para establecer el desarrollo y estado del caso, evaluando el cumplimiento de los principios de celeridad y debido proceso contemplados en el protocolo.
3. El cierre de los casos se realizará por decisión unánime del responsable del presente protocolo una vez las personas integrantes, en sesión ordinaria o extraordinaria, deliberen o se haya cumplido el plan de trabajo propuesto.

PARÁGRAFO. Tratamiento de datos personales. el tratamiento de datos personales se realizará conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012.

RECLAMOS PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN.

ARTÍCULO 123 Los reclamos de los trabajadores se harán en primera instancia ante el Jefe inmediato y en segunda instancia ante la persona que ocupe en la empresa el cargo de Gerente o un representante suyo, quien oír y resolverá en justicia y equidad.

CAPÍTULO XXVI CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 124. RESERVA DE INFORMACIÓN. El trabajador deberá guardar absoluta reserva de la información que le sea suministrada durante el desarrollo de sus funciones laborales o con ocasión de éstas, como, políticas, procedimientos u operaciones que le sean suministrados, que le sean dados a conocer o a los que tenga acceso.

ARTÍCULO 125. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Para efectos del presente capítulo, se considera Información confidencial, cualquier información que reciba el trabajador en desarrollo de su cargo y funciones, tanto de propiedad de HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. como información que la haya recibido de terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier información de carácter legal, contable, tributario, técnico, tecnológico, financiero o comercial de la entidad, de los socios o accionistas y/o contratantes de ésta.

ARTÍCULO 126. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En atención a que con Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. es responsable del tratamiento de la información (Recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales y datos sensibles, los cuales serán incluidos en las distintas bases de datos de manejo en función de sus obligaciones), el trabajador deberá garantizar la política de integridad y protección de datos establecida por la empresa e igualmente, no pondrá en peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. y/o las empresas con las que ésta mantiene relaciones comerciales.

CAPÍTULO XXVII DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 127. Se entiende que este Reglamento hace parte de los contratos de trabajo que celebre **HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.** independiente de la modalidad utilizada.

ARTÍCULO 128. A todas las personas que presten sus servicios a **HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.** bajo la modalidad de contrato de trabajo, al inicio de la relación laboral, se les dará a conocer el presente Reglamento.

ARTÍCULO 129. PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO: El presente Reglamento se publicará en cartelera, en caracteres legibles, en la oficina principal de **HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.** y se fijará una copia, en otro sitio distinto de la misma oficina. Además, se fijará una copia en cada uno de los lugares o sedes de trabajo separadas de la oficina principal. Y en la misma fecha en que se publique, se informará a los Trabajadores, mediante circular interna, el contenido de dicho Reglamento. (Artículo 17 de la Ley 1429).

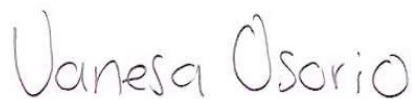
Los Trabajadores, podrán solicitar a **HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S.** dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su publicación, los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

En el evento en que se hubieren formulado solicitudes de ajustes y no hubiere acuerdo entre los Trabajadores de HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. el inspector del trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulando las objeciones si las hubiere y ordenará a HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como plazo máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S. Realizará los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

ARTÍCULO 130. VIGENCIA DEL REGLAMENTO. El presente Reglamento entrará a regir a partir de la publicación efectuada en la forma prescrita en el artículo anterior. Desde la fecha que entre en vigencia este Reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del Reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

ARTÍCULO 131. CLÁUSULAS INEFICACES: No producirán ningún efecto las cláusulas del Reglamento que contravengan las disposiciones establecidas por las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, las cuales prevalecerán sobre las disposiciones del presente Reglamento, ni tampoco producirán ningún efecto, las cláusulas del Reglamento que desmejoren las condiciones del Trabajador en relación con lo establecido en las leyes y contratos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del Reglamento en cuanto fueren más favorables al Trabajador.

ARTÍCULO 132. Se incluye en este Reglamento a la normatividad y las disposiciones y prestaciones adicionales que la empresa entrega a los Trabajadores de acuerdo con el Pacto Colectivo suscrito entre las partes.

A handwritten signature in dark ink that reads "Vanesa Osorio".

ERIKA VANESA OSORIOHOYOS

C. C. No. 1.017.205.067

REPRESENTANTE LEGAL

HELADERIA LOS ESPEJOS S.A.S